05 사회 생활과 법

1 형법의 이해

형법과 죄형법정주의

<대표 문제> 다음은 형법의 기능과 죄형법정주의에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 국가가 행사할 형벌권의 내용과 한계를 명확히 하여 국가 권력의 자의적인 형벌권 남용을 방지하고자 하는 것은 형법의 보호적 기능이다.

② 형법의 보호적 기능은 국가로부터의 보호를 목적으로 한다.

③ "법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다."는 현대적 의미의 죄형법정주의에 대한 표현이다.

④ 적정성의 원칙은 실질적 죄형법정주의와 관계된다.

[출제 영역] 형법의 기능

정답 ④

④ 옳은 설명이다. 적정성의 원칙은 범죄와 형벌간의 균형이 이루어져야 한다는 원칙으로 법률의 내용도 적정해야 한다는 것으로 현대 죄형법정주의에서 추가된 것이다.

[오답 피하기]

① 보장적 기능에 대한 설명이다.

> **▶ 형법의 기능**
>
> **(1) 보호적 기능**
>
> ① 개인이나 공동체의 존립을 해치거나 위협하는 행위를 범죄로 규정하여 형벌을 부과함 → 사회 윤리적 행위 가치를 보호함
>
> ② 즉, <u>범죄로부터의 보호</u>
>
> **(2) 보장적 기능**
>
> ① 국가가 행사할 형벌권의 내용과 한계를 명확히 하여 국가 권력의 자의적인 형벌권 남용을 방지함 → 국민의 자유와 권리 보장
>
> ② 즉, <u>국가로부터의 보호</u>

② 국가로부터의 보호를 목적으로 하는 것은 형법의 보장적 기능이다.

③ 현대적 의미의 죄형법정주의는 "적정한 법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다."라고 표현된다.

1. 죄형 법정주의의 내용 (가), (나)에 대한 옳은 설명을 <보 기>에서 고른 것은?

> (가) 범죄와 그 처벌은 행위 당시의 법률에 의해야 하고, 사후 입법으로 이전의 행위를 처벌하면 안 된다.
>
> (나) 어떤 사항에 대해 직접 규정한 법규가 없을 때, 그와 비슷한 사항에 대해 규정한 법률을 적용하면 안 된다.

〈 보 기 〉

ㄱ. "나쁜 짓을 한 사람은 벌한다."라는 법률의 내용은 (가)에 위반된다.

ㄴ. (나)는 국가의 자의적 형벌권 남용으로부터 국민의 자유를 보호한다.

ㄷ. (나)와 달리 (가)는 의회에서 제정한 성문 법률의 적용을 전제로 한다.

ㄹ. (가), (나) 모두 피고인에게 유리하다면 금지된 것을 적용할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 죄형 법정주의

정답 ④

[풀이]

(가)는 소급효 금지의 원칙, (나)는 유추 해석 금지의 원칙이다.

ㄴ. 두 원칙 모두 국가의 자의적 형벌권 남용으로부터 국민의 자유를 보호하기 위한 것이다.

ㄹ. 두 원칙 모두 피고인에게 법이 불리하게 적용되는 것을 방지하기 위한 것이고, 피고인에게 유리하다면 소급효와 유추 해석을 적용할 수 있다.

[오답 피하기]

ㄱ. 명확성의 원칙에 반하는 내용이다.

ㄷ. 두 원칙 모두 의회에서 제정한 성문 법률의 적용을 전제로 한다.

2. 죄형 법정주의의 파생 원칙 A에 부합하는 진술로 가장 적절한 것은? (2018. 10월 학평)

갑 : ‘단체나 다중의 위력’을 수단으로 하는 범죄는 그 피해가 확대될 위험성을 내포하고 있는 등의 이유로 단순 상해 사건이나 2인 이상이 공동하여 상해를 가하는 경우보다 더 중한 범죄로 평가된다. 따라서 이를 중하게 처벌하는 해당 법률 조항은 A에 위반되지 않는다. 을 :‘단체나 다중의 위력’을 수단으로 하는 범죄는 그 피해의 경중을 고려하지 않고 일률적으로 법정형을 3년 이상의 유기 징역형으로 규정하고 있다. 따라서 행위자의 책임 정도를 초과하는 형벌이 부과되는 경우가 발생하므로 A에 위반된다.

① 범죄와 형벌 간에 적정한 균형이 이루어져야 한다.
② 범죄와 형벌은 미리 성문의 법률에 규정되어 있어야 한다.
③ 범죄와 형벌은 명확하게 규정되어 누구나 알 수 있어야 한 다.
④ 유추 해석을 통해 피고인에게 불리하게 형벌을 부과하거나 가중하지 못한다.

[출제 영역] 죄형 법정주의
정답 ①
[풀이]
① A는 적정성의 원칙이다. 적정성의 원칙은 범죄 행위의 경중과 행위자에게 부과되는 형벌 사이에는 균형이 이루어져야 한다는 것이다.

3. 밑줄 친 ‘A원칙’에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2019. 수능)

갑은 을의 컴퓨터에 저장된 전자 파일을 자신의 이동식 저장 장치에 몰래 복사한 행위와 관련하여 절도죄로 공소 제기 되었다. 갑은 1심 재판에서, 컴퓨터 파일과 같은 전자 정보를 복사하는 행위는 절도죄의 구성 요건에 해당하지 않음에도 절도 행위와 유사하다는 이유만으로 절도죄의 규정을 그대로 적용하는 것은 죄형 법정주의의 A원칙에 위반된다고 주장하다.

<보기>

ㄱ. 범죄의 성립과 형벌에 모두 적용된다.
ㄴ. 범죄와 처벌이 균형을 갖추어야 한다는 원칙이다.
ㄷ. 적용할 형법 규정이 없는 경우 법관의 자의적인 판단만으로 처벌할 수 없다는 것을 의미한다.
ㄹ. 범죄 행위가 어떤 것인지를 누구나 예측할 수 있게 법률로 명확하게 규정하여야 한다는 것을 의미한다.

① ㄱ, ㄷ　　② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ　　④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 죄형 법정주의
정답 ①
[풀이]
ㄱ. ㄷ. A원칙은 유추 해석 금지의 원칙으로 적용할 형법 규정이 없는 경우 법관의 자의적인 판단만으로 처벌할 수 없으며, 범죄의 성립과 형벌에 모두 적용된다.
[오답 피하기]
ㄴ. 적정성의 원칙 ㄹ. 명확성의 원칙에 대한 설명이다.

4. A에 해당하는 법 원칙으로 가장 적절한 것은? (2015. 3월 학평)

> ○○국 하급 법원은 갑의 행위에 적용할 형법 조항이 없어서 그 행위와 가장 유사한 행위를 처벌하는 법 조항을 적용하여 유죄 판결을 내렸다. 이에 대해 대법원은 그러한 법 적용이 ___A___에 반한다는 이유로 파기 환송하였다.

① 적정성의 원칙
② 명확성의 원칙
③ 관습 형법 금지의 원칙
④ 유추 해석 금지의 원칙

[출제 영역] 죄형 법정주의
정답 ④
[풀이]
④ 유추 해석 금지의 원칙에 따르면, 처벌 조항이 없다고 해서 유사한 행위를 규율하는 법 조항을 적용하여 처벌해서는 안 된다.

5. 죄형 법정주의의 내용에 관한 설명으로 옳은 것은?
① '가정의례의 참뜻에 비추어 합리적인 범위' 내에서 허용되는 행위라는 것은 명확성의 원칙에 반한다.
② 형벌불소급의 원칙은 사회권적 기본권의 실현과 관계된다.
③ 유추해석에 해당하는 경우 행위자에게 유리하더라도 허용되지 않는다.
④ 상관을 살해한 경우 사형만을 유일한 법정형으로 규정하고 있는 군형법은 명확성의 원칙에 반한다.

[출제 영역] 죄형 법정주의
정답 ①
[풀이]
① '가정의례의 참뜻에 비추어 합리적인 범위'라는 것은 무엇이 허용되고 허용되지 않는 것인지 알기 어려우므로 명확성의 원칙에 반한다.
[오답 피하기]
② 형벌불소급의 원칙은 자유적 기본권의 실현과 관계된다.
③ 행위자에게 유리하다면 유추해석에 해당하더라도 허용된다.
④ 상관을 살해한 경우 사형만을 유일한 법정형으로 규정하고 있는 군형법은 존속살해죄보다도 더 무겁게 처벌하므로 적정성의 원칙에 반한다.

6. A, B에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 각각 민법, 형법 중 하나임.) [2022 9월 모의]

갑은 길을 걷다가 을과 시비가 붙어 다툼 끝에 을을 때렸고, 이로 인해 을은 전치 2주의 상해를 입었다. 을은 갑의 구타 행위가 A에 규정된 상해죄에 해당한다고 주장하면서 갑을 수사 기관에 고소하였다. 또한 을은 갑에게 B에 규정된 불법 행위 책임을 주장하면서 치료비 지급을 청구하였다.

< 보 기 >

ㄱ. A는 국민의 자유와 권리를 보장하는 기능을 하지만, 사회 질서를 유지하는 기능은 하지 않는다.
ㄴ. B는 개인 간의 권리와 의무의 발생과 변경, 소멸 등을 규정하고 있다는 점에서 사법(私法)에 해당한다.
ㄷ. A와 달리 B는 타인의 물건을 훔침으로써 그 타인에게 손해를 입게 한 자에게 책임을 물을 수 있는 근거를 제공한다.
ㄹ. A, B 모두 사회 구성원에게 행위의 기준을 제공하고, 재판 시 법원의 판단 기준이 된다.

① ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
② ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[출제 영역] 민법과 형법
정답 ③
[풀이]
A는 형법, B는 민법이다.
ㄴ. 민법은 개인 간의 법률관계에서 발생하는 권리와 의무의 종류 및 내용을 다루는 가장 대표적인 사법에 해당한다.
ㄹ. 민법과 형법은 모두 사회 구성원에게 행위의 기준을 제공하고, 재판 시 민법과 형법을 통해 재판을 하므로 법원의 판단 기준이 된다.
[오답 피하기]
ㄱ. 형법은 개인의 생명, 재산 등과 같은 법익을 보호하는 기능을 하는 것 뿐만 아니라, 사회 질서를 유지하는 기능도 한다.
ㄷ. 타인의 물건을 훔친 자에게 형법은 형벌과 같은 형사적 책임을 물을 수 있고, 민법은 손해 배상과 같은 민사적 책임을 부여할 수 있다.

7. 다음과 관계되는 죄형 법정주의의 내용은 무엇인가?

축산물가공처리법 소정의 “수축”중의 하나인 “양”의 처벌 규정이 있는 경우 “염소”를 도살하는 행위를 처벌하였다.

① 적정성의 원칙
② 명확성의 원칙
③ 관습 형법 금지의 원칙
④ 유추 해석 금지의 원칙

[출제 영역] 죄형 법정주의
정답 ④
[풀이]
④ 유추 해석 금지의 원칙에 따르면, 처벌 조항이 없다고 해서 유사한 행위를 규율하는 법 조항을 적용하여 처벌해서는 안 된다는 것으로 법 규정에 양의 처벌 규정이 있다고 이와 유사한 염소를 도살하는 행위를 처벌하는 것은 유추 해석 금지의 원칙에 반한다.

8. 다음 <보기>에서 형법의 보장적 기능에 대한 옳은 설명만을 고르면?

< 보 기 >

ㄱ. 개인이나 공동체의 존립을 해치거나 위협하는 행위를 범죄로 규정하여 형벌을 부과하는 것과 관련이 있다.
ㄴ. 국가 권력의 자의적인 형벌권 남용을 막기 위한 것이 목적이다.
ㄷ. 국가로 하여금 법률로 정한 범죄와 형벌만 적용하도록 한다.
ㄹ. 범죄자가 아닌 일반 국민의 인권을 보장하는 기능을 한다.

① ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
② ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 형법의 보장적 기능
정답 ③
[풀이]
ㄴ. ㄷ. 형법의 보장적 기능에 대한 옳은 설명이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 형법의 보호적 기능에 대한 설명이다.
ㄹ. 형법의 보장적 기능은 범죄자 뿐만 아니라 일반 국민 모두에 적용되는 것이다.

범죄와 형벌

[대표 문제] 표의 A~C 유형에 해당하는 사례를 <보기>에서 골라 바르게 연결한 것은? (2014. 7월 학평)

기준 \ 유형	A	B	C
범죄의 구성 요건에 해당하는가?	예	예	예
전체 법질서에 반하는 행위인가?	예	아니요	예
행위자가 책임 능력이 있는가?	예	예	아니요

<보기>

ㄱ. 갑(만 20세)은 친구의 승낙을 받고 그 친구 부모님 집에 들어가 돈을 훔쳐 유흥비로 탕진하였다.
ㄴ. 을(만 26세)은 공항에서 자신의 채무를 갚지 않고 외국으로 도주하는 채무자를 붙잡았다. 이 과정에서 채무자에게 전치 2주의 상해를 입혔다.
ㄷ. 병(만 32세)은 심각한 정신 질환으로 인한 심신 상실 상태에서 남의 가게에 들어가 기물을 파손하였다.

	A	B	C		A	B	C
①	ㄱ	ㄴ	ㄷ	②	ㄱ	ㄷ	ㄴ
③	ㄴ	ㄱ	ㄷ	④	ㄴ	ㄷ	ㄱ

[출제 영역] 범죄의 성립 요건

정답 ①

[풀이]

A는 범죄 성립, B는 위법성 조각 사유로 인한 범죄 불성립, C는 책임 조각 사유로 인한 범죄 불성립이다.

ㄱ. 친구의 승낙을 얻었다더라도 그의 부모의 돈을 훔친 경우에는 절도죄가 성립한다.

ㄴ.자구 행위로 위법성 조각 사유에 해당한다.

ㄷ.심각한 심신 상실 상태이므로 책임이 조각된다.

1. 사형 제도에 대한 갑의 입장을 지지하는 주장으로 가장 적절한 것은? (2014. 10월 학평)

갑 : 사형은 인간의 존엄을 부인하는 야만적인 형벌입니다.
을 : 아닙니다. 극악무도한 자들은 사회에서 영원히 괴리되어야 합니다.

① ‘눈에는 눈, 이에는 이’의 원칙에 따라 범죄자를 응징해야 합니다.
② 반사회적인 행위는 반드시 그에 상응하는 대가를 치러야 합니다.
③ 범죄자의 교화 가능성을 원천적으로 차단하는 형벌을 부과해서는 안 됩니다.
④ 가해자에 대한 응분의 처벌이 없다면 범죄 피해자와 그 가족의 고통은 치유될 수 없습니다.

[출제 영역] 사형 제도에 대한 찬반 입장

정답 ③

[풀이]

③ 교화 가능성을 원천적으로 차단하는 형벌은 사형이므로 이러한 주장은 사형 제도에 반대하는 입장이다. 나머지는 사형 제도에 대한 찬성하는 입장이다.

2. 다음 사례를 범죄의 성립 과정에 적용할 때, 밑줄 친 갑의 행위에 대하여 법원이 판단한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2015 수능)

> 평범한 회사원 갑은 옆에 사는 을의 집에 화재가 난 것을 발견하였다. 을에게 연락을 취하고 소방서에 신고도 하였으나 불은 순식간에 번져 갑의 집에도 옮겨 붙을 상황이었다. 갑은 부득이하게 을의 집 대문을 부수고 소화기로 불을 껐다. 을은 <u>갑의 대문 파손 행위</u>에 대해서 형사 책임을 물었으나 법원은 갑의 행위는 범죄가 되지 않는다고 판단하였다.

<보기>

ㄱ. 갑의 행위는 범죄의 구성 요건에 해당한다고 판단하였다.
ㄴ. 갑의 행위는 위급한 상황을 피하려는 것으로 판단하였다.
ㄷ. 갑의 행위는 부당한 침해에 대한 방어 행위라고 판단하였다.
ㄹ. 갑의 행위는 사회 상규에 부합하는 자구 행위라고 판단하였다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 범죄의 성립 요건
정답 ①
[풀이]
제시문은 긴급 피난의 가장 전형적인 상황이다. 갑이 을의 집 대문을 부순 행위는 재물 손괴의 구성 요건에는 해당하나 긴급 피난에 해당되어 위법성이 조각된다.
[오답 피하기]
ㄷ. 정당방위에 해당한다.
ㄹ. 자구행위이다.

3. 다음 (가)부터 (라)까지 범죄가 성립하지 않는 사유를 가장 적절하게 연결한 것은? |▶ 2018 경찰직 2차 변형|

> (가) 검사가 검찰청에 자진 출석한 변호사사무실 사무장을 합리적 근거없이 긴급체포하자 그 변호사가 이를 제지하는 과정에서 검사에게 상해를 입혔다.
> (나) 선장이 태풍으로 인한 선박의 전복을 막기 위해 닻줄을 길게 늘어 놓아 심한 풍랑으로 닻줄이 타인의 피조개양식장에 피해를 입혔다.
> (다) 학원 강사가 학원 강의실에서 다른 학생의 스마트폰을 훔치는 자를 보고는 체포하였다.
> (라) 음식점에서 식사를 하고 음식값을 내지 않고 도주하는 손님을 주인이 추격하여 그를 붙잡았다.

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	정당방위	정당행위	책임조각	자구행위
②	정당방위	긴급피난	정당행위	자구행위
③	긴급피난	자구행위	책임조각	정당방위
④	긴급피난	정당행위	정당행위	정당방위

[출제 영역] 위법성 조각 사유
정답 ②
[풀이]
② (가)는 불법한 침해에 대하여 타인의 신체의 안전을 지키기 위한 것으로 '정당방위', (나)는 태풍으로 인안 다른 사람 선박과 사람의 안전을 위해 부득이 타인의 재물을 손괴한 것으로 '긴급피난', (다)는 사인(私人)이 현행범을 체포한 행위로써 이는 법령에 의한 행위인 '정당행위', (라)는 음식값을 내지 않고 도주하는 손님을 추적하여 붙잡은 것으로 자신의 청구권을 보전하기 위한 것으로 '자구행위'에 해당한다.

4. 밑줄 친 부분과 같이 주장할 수 있는 법적 근거로 타당한 것은? (2015. 4월 학평)

주택가에 있는 다세대 주택에 화재가 발생하여 소방대원 갑이 주택 내부에 들어가 진화 작업을 하고 있다가 심한 연기 때문에 질식될 위험에 빠져 옆집 창문을 부수고 탈출하였다. 이는 감수할 수 없는 위험을 피하기 위한 행위로 <u>범죄가 성립되지 않는다.</u>

① 피해자의 허락 하에 행해진 행위이기 때문이다.
② 법령에 의해서 한 행위나 사회 상규에 어긋나지 않는 행위이기 때문이다.
③ 자기 또는 타인이 현재 위급한 상황에 처했을 때 그 상황을 벗어나려는 행위이기 때문이다.
④ 현재 자기 또는 타인에 대한 부당한 침해가 있을 때 이를 방어하기 위한 행위이기 때문이다.

[출제 영역] 범죄의 성립 요건
정답 ③
[풀이]
③ 갑의 행위는 긴급 피난에 해당하므로 위법성이 조각되어 범죄가 성립하지 않는다.
[오답 피하기]
① 피해자의 승낙, ②정당 행위, ④정당방위이다.

5. 다음의 내용 중 옳은 설명은?
① 갑이 자기의 물건을 남의 것으로 착각하고 훔친 경우 갑의 행위는 절도죄의 구성 요건에 해당한다.
② 을은 갑자기 덤벼드는 사나운 개를 피하여 어쩔 수 없이 남의 집에 무단으로 들어갔는데, 이 때 주거 침입죄의 구성요건에는 해당하지만 자구행위로 위법성이 조각된다.
③ 병이 심신 상실 상태에서 지나가던 행인에게 막대기를 휘둘러 상해를 입혔다면, 상해죄의 구성요건에는 해당하지만 상해죄가 성립하지는 않는다.
④ 정이 동해 상에서 고기를 잡던 도중 납북되어 북한을 찬양하는 진술을 하였더라도 이는 정당방위로서 위법성이 조각된다.

[출제 영역] 범죄의 성립 요건
정답 ③
[풀이]
③ 병의 행위는 심신 상실 상태에서 행해진 것이기 때문에 책임이 조각된다.
[오답 피하기]
① 절도죄는 고의범만 처벌하므로 과실절도의 경우에는 구성요건 해당성 조차 없다.
② 긴급피난에 해당한다.
④ 강요된 행위로서 위법성은 인정되지만, 책임이 조각된다.

6. 다음은 범죄 성립 요건과 관련된 내용이다. 다음 내용 중 옳은 설명은?

① 친구의 허락을 받고 친구 아버지의 자전거를 몰래 훔쳐 온 경우에는 절도죄의 구성요건에는 해당하지만, 피해자의 승낙에 의하여 위법성이 조각된다.

② 등산 도중 자신을 공격하는 야생 멧돼지를 돌로 내리쳐 사망하게 한 경우에는 손괴죄의 구성요건에는 해당하지만 정당방위에 해당하여 위법성이 조각된다.

③ 절도를 할 용기가 나지 않자 심신 상실에 이를 정도로 술을 먹고 범행을 저지른 경우에는 책임이 조각되어 절도죄가 성립하지 않는다.

④ 심신 미약 정도의 우울증을 알아오던 자가 지인을 폭행한 행위는 폭행죄가 성립한다.

[출제 영역] 범죄의 성립 요건

정답 ④

[풀이]

④ 심신 미약의 경우에는 책임이 감경될 수 있는데, 책임 감경 사유가 있다고 하더라도 범죄의 성립에는 지장이 없고 다만 양형에 참작할 뿐이다.

[오답 피하기]

① 피해자의 승낙이 인정되기 위해서는 처분 권한이 있어야 한다. 친구의 허락을 받고 친구 아버지의 자전거를 훔친 경우에는 처분 권한이 있는 자의 유효한 승낙이 아니므로 피해자의 승낙이 인정되지 않는다. 따라서 이 경우에는 절도죄가 성립한다.

② 야생 멧돼지는 타인 소유의 재물이 아니므로 손괴죄의 구성요건 해당성 조차 인정되지 않는다.

③ 범행을 할 목적으로 자신을 심신상실을 야기한 경우에는 책임이 조각되지 않으므로 이 경우에는 절도죄가 성립한다.

7. 다음 중 위법성이 조각되어 범죄가 성립하지 않는 경우가 <u>아닌</u> 것은?

① 아들의 수술비를 마련하기 위해 은행에서 현금을 탈취하였다.

② 목줄이 풀린 이웃집 개가 자신을 물려고 하자 개를 걷어차서 상처를 입혔다.

③ 이웃집에 화재가 발생한 위급한 상황에서 불을 끄기 위해 해당 집의 창문을 깨고 들어 갔다.

④ 타인의 지갑을 훔치는 절도범을 현장에 붙잡았다.

[출제 영역] 범죄의 성립 요건

정답 ①

[풀이]

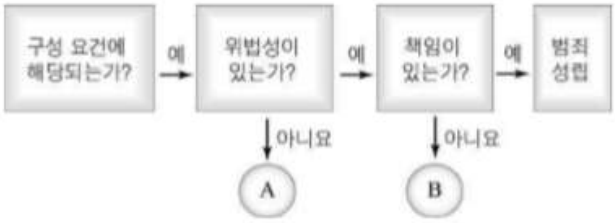
① 아들의 수술비를 마련하기 위해 은행에서 현금을 탈취한 행위는 위법성 조각 사유나 책임 조각 사유가 존재하는 경우가 아니므로 범죄가 성립한다.

[오답 피하기]

②, ③ 긴급 피난에 해당하는 사례로 위법성이 조각된다.

④ 사인의 현행범 체포로서 법령에 의한 행위로서 정당행위에 의해 위법성이 조각된다.

8. 그림은 범죄 성립의 요건을 나타낸 것이다. A, B에 들어갈 사례로 옳은 것은? (2016. 7월 학평)



① 출근 시간을 지키기 위해 과속 운전을 하다 사람을 치어 중상을 입힌 갑(35세)의 행위는 A에 해당한다.
② 이웃집에 화재가 발생한 위급 상황에서 불을 끄기 위해 해당 집의 창문을 깬 을(25세)의 행위는 A에 해당한다.
③ 가족을 해치겠다는 협박을 받아 경쟁 업체에 회사의 기밀을 넘긴 병(40세)의 행위는 A에 해당한다.
④ 타인의 지갑을 훔치는 절도범을 현장에서 붙잡은 정(20세)의 행위는 B에 해당한다.

[출제 영역] 범죄의 성립 요건
정답 ②
[풀이]
A는 구성 요건에는 해당되나 위법성이 없으므로 범죄가 성립되지 않으며, B는 구성 요건 해당성과 위법성은 충족하나 책임이 없으므로 범죄가 성립되지 않는다.
② 긴급 피난 행위로 위법성이 조각되는 사례이다.
[오답 피하기]
① 범죄가 성립한다.
③ 강요된 행위로 책임이 조각된다.
④ 정당 행위로 위법성이 조각된다.

9. 다음 자료에 대한 분석으로 옳은 것은? (2017. 6월 모평)

> 범죄가 성립되려면 먼저 어떤 행위가 구성 요건에 해당하고, A, B가 충족되어야 한다. 구성 요건 해당성이 충족 되더라도 ㉠ A가 조각되는 경우나 ㉡ B가 조각되는 경우에는 범죄가 성립되지 않는다.

① A가 '위법성'이라면, ㉠의 사례로 '심신 상실자가 남의 물건을 훔치는 행위'를 들 수 있다.
② B가 '책임'이라면, ㉡의 사례로 '자신에게 돌진하는 자동차를 피하기 위해 가게 물건을 파손한 행위'를 들 수 있다.
③ '8세 어린이가 남의 집에 방화를 한 행위'가 ㉠의 사례라면, A는 '책임'이다.
④ '자신의 생명에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 협박을 받아 법정에서 위증한 행위'가 ㉡의 사례라면, B는 '위법성'이다.

[출제 영역] 범죄의 성립 요건
정답 ③
[풀이]
범죄 성립 요건에는 구성 요건 해당성, 위법성, 책임이 있다.
③ '8세 어린이가 남의 집에 방화를 한 행위'는 형사 미성년자의 행위로 책임 조각 사유에 해당되므로 A는 책임이다.
[오답 피하기]
①'심신 상실자가 남의 물건을 훔치는 행위'는 책임 조각 사유에 해당한다.
②'자신에게 돌진하는 자동차를 피하기 위해 가게 물건을 파손한 행위'는 긴급 피난에 해당되며 이는 위법성 조각 사유이다.
④ '자신의 생명에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 협박을 받아 법정에서 위증한 행위'는 강요된 행위로서 책임 조각 사유이다.

10. 다음 사례에서 범죄 성립에 대한 옳은 법적 판단만을 <보 기>에서 있는 대로 고른 것은? (2018. 6월 모평)

○ 경찰관 갑은 범죄 현장에서 적법한 절차에 따라 강도를 체포하였다.
○ 을은 강풍에 의해 간판이 머리 위로 떨어지자 이를 달리 피할 방도가 없어 남의 집 안으로 뛰어 들어갔다.
○ 평소 심신 장애로 인하여 사물을 변별할 능력이 없는 병이 아무런 이유 없이 지나가는 행인을 폭행하였다.
○ 고등학생 정(17세)은 친구 A의 동의하에 A 아버지 소유의 자전거를 훔쳤다.

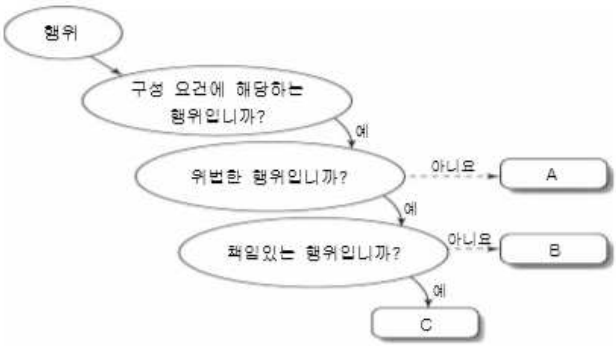
<보기>

ㄱ. 갑의 행위는 구성 요건에 해당되지 않는다.
ㄴ. 을의 행위는 구성 요건에 해당되나 위법성이 조각된다.
ㄷ. 병의 행위는 구성 요건에 해당되고 위법성은 인정되나 책임이 조각된다.
ㄹ. 정의 행위는 구성 요건에 해당되고 위법성과 책임이 모두 인정된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 범죄의 성립 요건
정답 ④
[풀이]
ㄴ. 을의 행위는 범죄의 구성 요건에는 해당하지만 긴급피난으로서 위법성이 조각된다.
ㄷ. 병의 행위는 구성 요건에 해당되고 위법성은 인정되지만 심신 상실 상태에서 행해진 것으로 책임이 조각된다.
ㄹ. 정은 17세로 범죄 소년에 해당하므로 책임이 인정되며, 친구 A는 피해자가 아니므로 '피해자의 승낙'이라는 위법성 조각 사유에도 해당되지 않는다.
[오답 피하기]
ㄱ. 경찰관 갑의 체포 행위는 범죄의 구성 요건에는 해당하지만 적법한 직무 집행으로서 정당 행위이므로 위법성이 조각된다.

11. 그림은 범죄 성립의 3요소에 관한 것이다. A~C에 해당하 는 적절한 사례를 <보기>에서 고른 것은? (2017. 7월 학평)



<보기>

ㄱ. 갑(9세)이 친구를 협박하여 돈을 갈취한 것은 C에 해당한다.
ㄴ. 암에 걸린 환자를 수술하기 위해 복부를 절개한 의사 을(37세)의 행위는 A에 해당한다.
ㄷ. 병(43세)이 대가를 받고 자기 회사의 신기술을 몰래 경쟁 업체에 넘긴 행위는 C에 해당한다.
ㄹ. 정(50세)이 빚을 갚지 않고 해외로 도피하려는 채무자를 공항에서 강제로 붙잡은 것은 B에 해당 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 범죄의 성립 요건
정답 ③
[풀이]
A는 위법성이 조각되어 구성 요건만 충족하는 경우, B는 책임이 조각되어 구성 요건과 위법성만 충족하는 경우, C는 구성 요건, 위법성, 책임을 모두 충족하여 범죄가 성립되는 경우이다.
ㄴ. 암에 걸린 환자를 수술하기 위해 복부를 절개한 의사 을의 행위는 피해자의 승낙에 의한 행위로 위법성이 조각되는 A에 해당한다.
ㄷ. 병이 대가를 받고 자기 회사의 신기술을 몰래 경쟁 업체에 넘긴 행위는 비밀 침해죄 등의 범죄가 성립하므로 C에 해당한다.
[오답 피하기]
ㄱ. 갑은 책임 무능력자이므로, 갑의 행위는 B에 해당한다.
ㄹ. 정의 행위는 위법성 조각 사유(자구 행위)로 A에 해당한다.

12. 형사 제재의 유형 (가), (나)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, (가), (나)는 각각 형벌, 보안 처분 중 하나이다.) [2019. 6월 모의 변형]

구분	의미
(가)	범죄 행위를 한 자에게 공권력을 행사하여 책임을 전제로 부과하는 처벌
(나)	범죄 행위를 한 자의 재범 위험성을 막기 하여 행하는 개선 및 교육 처분

① 자격 상실과 과료는 (가)의 종류에 해당한다.
② (나)의 종류로는 치료 감호와 보호 관찰을 들 수 있다.
③ (가)는 (나)와 달리 범죄 예방을 목적으로 하지 않는다.
④ (가), (나)는 모두 법률과 적법한 절차에 의하지 않고는 부과될 수 없다.

[출제 영역] 형사 제재의 유형
정답 ③
[풀이]
(가)는 형벌, (나)는 보안 처분이다.
③ 형벌과 보안 처분 모두 범죄 예방을 목적으로 한다.
[오답풀이]
① 형벌의 종류는 사형, 징역, 금고, 구류, 자격 상실, 자격 정지, 벌금, 과료, 몰수가 있다.
② 보안 처분에는 보호 관찰이나 치료 감호가 대표적이다.
④ 형벌과 보안 처분 모두 적법 절차의 원리가 적용된다.

13. 다음 형벌의 종류를 정리한 것에 대한 설명으로 옳은 것은?

구분	형벌의 종류
(가)	사형
(나)	㉠징역, ㉡금고, 구류
(다)	자격 상실, 자격 정지
(라)	㉢벌금, 과료, ㉣몰수

① (가)는 '생명형', (나)는 자유형, (다)는 재산형, (라)는 명예형에 해당한다.
② ㉠과 달리 ㉡은 노역을 부과한다.
③ ㉢은 3만원 이상의 금액을 부과한다.
④ ㉣은 ㉠과 함께 부가할 수 있다.

[출제 영역] 형벌의 종류
정답 ④
[풀이]
④ 몰수는 범죄 행위로 인하여 취득한 재산이나 범죄에 이용된 것에 대하여 가할 수 있는 것으로 징역이나 다른 형벌과 함께 부가할 수 있다.
[오답풀이]
① (가)는 '생명형', (나)는 자유형, (다)는 명예형, (라)는 재산형에 해당한다.
② 징역은 금고와 달리 노역을 부가한다.
④ 벌금은 5만원 이상의 금액을 부가하는 것이다. 반면 과료는 2천원 이상 5만원 미만의 금액을 부가하는 것이다.

02 형사 절차의 이해

형사 절차

[대표 문제] 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳은 것은? [2020 6월 모의]

> 갑은 을의 사기 범죄 사실에 대해 경찰에 ㉠고소장을 제출하였고 이에 따라 을에 대한 수사가 개시되었다. 경찰은 을에 대한 ㉡체포를 통해 신병을 확보하여 ㉢피의자 신문을 하고 ㉣구속 영장을 발부 받아 구속하였다. 을은 수사 진행 과정에서 구속 절차의 적정성을 이유로 석방을 요구하였고 법원의 심사 중에 있다.

① ㉠은 범죄 피해자와 관련자를 제외한 제3자가 수사 기관에 수사를 요청하기 위해 제출하는 문서이다.
② 수사 기관이 ㉡을 하기 위해서는 법원이 사전에 발부한 영장을 예외 없이 필요로 한다.
③ 을은 ㉢을 받음에 있어 진술을 거부할 수 있으며 변호인의 조력도 받을 수는 있다.
④ 수사 기관이 ㉣을 신청하면 법원은 별도의 피의자 심문 절차 없이 형식 심사만을 통해 발부 여부를 결정한다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ③
[풀이]
③ 수사 단계와 공판 단계에서 모두 진술을 거부할 수 있으며 변호인의 조력도 받을 수는 있다.
[오답 피하기]
① 고소장은 범죄 피해자가 수사 기관에 수사를 요청하기 위해 제출하는 문서이고, 고발장은 범죄 피해자와 관련자를 제외한 제3자가 수사 기관에 수사를 요청하기 위해 제출하는 문서이다.
② 긴급 체포나 현행범 체포의 경우에는 체포 영장없이 체포할 수 있다. 이 경우 사후에 영장을 청구해도 무방하다.
④ 구속 영장을 청구받은 법원은 피고인을 신문하여 영장 발부 여부를 결정하는데, 이를 영장실질 심사라고 한다.

1. 다음 형사 절차에 대한 설명 중 옳은 것은?
① 구속 적부심의 청구는 구속된 피의자와 검사가 청구하면 판사가 결정을 한다.
② 영장실질심사는 구속된 피의자의 청구로 법관이 피의자를 대면하여 신문한다.
③ 집행유예와 선고유예가 선고되면 구속된 피고인은 즉시 석방된다.
④ 보석 청구가 받아들여지면 구속된 피고인은 형사보상 청구를 할 수 있다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ③
③ 옳은 설명이다. 집행유예와 선고유예는 유죄판결의 일종이지만 구속된 피고인은 즉시 석방되고, 상소가 제기되면 불구속 상태에서 재판을 받게 된다.
[오답 피하기]
① 구속 적부심의 청구는 구속된 피의자 측에서 청구하는 것이고, 검사는 청구할 수 없다.
② 영장실질심사는 검사의 구속영장 청구 시 법관이 피의자를 대면하여 신문하는 것이다.
④ 보석 청구가 받아들여지더라도 이는 무죄 판결을 받은 것이 아니라 불구속 상태에서 재판을 받는 것에 그치므로 구속된 피고인은 형사보상 청구를 할 수 없다.

2. 자료의 ㉠ ~ ㉣에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2014. 3월 학평)

정식 재판 청구서

사 건 △△조△△△
피고인 ○○○

위 사람에 대한 경범죄처벌법 위반 사건에 관하여 2014. 1. 14. (㉠)(으)로부터 ㉡구류 10일에 처한다는 ㉢즉결 심판의 선고를 받은바, 피고인은 이 심판에 불복하므로 ㉣정식 재판을 청구합니다.

<보기>

ㄱ. ㉠은 대검찰청이다.
ㄴ. ㉡은 강제 노역을 부과하는 자유형이다.
ㄷ. ㉢은 법원과 검찰의 부담을 경감시키는 제도이다.
ㄹ. ㉣에서 원고는 검사가 된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 범죄의 성립과 형사 절차
정답 ④
[해설]
ㄷ. 가벼운 범죄 사건을 간단한 절차로 처리하는 즉결 심판은 법원과 검찰의 부담을 경감시킨다.
ㄹ. ㉣은 검사가 원고인 형사 재판이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 구류 등의 형벌을 내릴 수 있는 기관은 법원이다.
ㄴ. 구류는 강제 노역을 부과하지 않는 자유형이다. 강제 노역을 부과하는 자유형은 징역이다.

3. 그림은 사기혐의로 구속된 갑에게 적용될 형사 절차를 나타낸 것이다. (가)~(라)단계에 대한 설명으로 옳은 것은? [2014. 4월 모의]

(가) 수사 ➡ (나) 공소제기 ➡ (다) 공판 ➡ (라) 집행

① (가)는 피해자의 고소가 있어야만 진행될 수 있다.
② (나)에서 혐의가 없어 불기소 처분을 받을 경우 갑은 형사 보상을 청구할 수 있다.
③ (다)에서 구속 상태를 벗어나기 위해 갑은 구속 적부 심사를 청구할 수 있다.
④ (라)는 판사가 지휘한다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ②
[풀이]
② 형사 보상 청구권은 형사 피의자 또는 형사 피고인으로서 구금되었던 자가 불기소 처분을 받거나 무죄 판결을 받을 때, 법률이 정하는 바에 의하여 국가에 정당한 보상을 청구할 수 있는 권리이다.
[오답 피하기]
① 수사는 고소가 없어도 고발이나 인지로도 진행된다.
③ 구속 적부 심사는 공소제기 전에 청구 가능하다.
④,피고인의 범죄 입증 책임은 검사에게 있으며, 형 집행도 검사가 지휘한다.

4. **다음 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?** (2014 6월 모의평가)

> 시민 갑은 길을 가던 중 을이 행인의 가방을 소매치기하는 것을 목격하고 도망가던 을을 체포하여 경찰서에 즉시 인도하였다. 을은 회사의 부도로 경제적인 어려움을 겪게 되자 순간적인 충동으로 이 같은 일을 저질렀다고 경찰에게 진술하였고, 다음과 같은 형사 절차를 거치게 되었다.
>
> (가) 수사 → (나) 기소 → (다) 판결

① 갑이 현행범 을을 체포하여 인도한 행위는 정당 행위로 위법성이 조각된다.
② 경제적 어려움으로 인한 을의 행위는 책임이 조각될 수 있다.
③ (가)에서 을은 현행범이므로 진술 거부권이 인정되지 않는다.
④ (다)에서 을은 집행 유예와 사회 봉사 명령을 동시에 받을 수 없다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ①
[풀이]
① 갑이 을을 체포한 행위는 법령에 의한 행위로 정당 행위에 해당한다. 형사소송법에서는 누구든지 현행범을 체포할 수 있다고 규정하고 있기 때문이다.
[오답 피하기]
② 경제적 어려움은 책임 조각 사유에 해당하지 않는다.
③ 현행범에게도 진술 거부권이 인정된다.
④ 집행 유예와 사회 봉사 명령을 동시에 받을 수 있다.

5. **밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 옳은 법적 판단만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?** (2014 9월 모의평가)

> 갑은 음주 운전 신고를 받고 출동한 경찰관 을의 음주 측정을 거부하고 을을 폭행한 혐의로 ㉠기소되었다. ○○법원은 갑에게 ㉡징역 6월에 집행 유예 2년을 선고하였고, 이 ㉢판결은 확정되었다. 재판부는 음주 측정 과정에서 욕설과 폭행을 한 갑에게 ㉣완력을 행사하여 체포한 을의 행위는 적법하다고 보았다.

<보기>

ㄱ. ㉠ 단계에서 갑은 무죄로 추정된다.
ㄴ. ㉡의 경우 징역 6월을 복역한 후 2년이 지나면 형 선고의 효력이 상실된다.
ㄷ. ㉢ 이후 갑은 일정한 요건을 갖추면 가석방될 수 있다.
ㄹ. ㉣은 범죄의 구성 요건을 충족하지만 정당 행위이므로 위법성이 조각되었다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ　④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 형사 절차
정답 ②
[풀이]
ㄱ. 현행범이라도 유죄 판결이 확정될 때까지는 무죄 추정의 원칙이 적용된다.
ㄹ. 을의 행위는 경찰관의 업무에 의한 정당 행위로 위법성이 조각된다.
[오답 피하기]
ㄴ. 징역 6월에 집행 유예 2년을 선고받으면 징역 6월의 집행을 2년 동안 유예한다는 의미로서, 집행 유예 기간 동안 금고 이상의 범죄를 저지르지 않고 집행 유예 기간이 지나면 형 선고의 효력을 상실시킨다.
ㄷ. 집행 유예를 형의 집행 자체를 유예한다는 것이며 즉시 석방된다. 따라서 가석방이 있을 수 없다. 가석방은 실형을 사는 수감자에게 적용될 수 있다.

6. 밑줄 친 (가), (나)에 들어갈 용어로 옳은 것은? (2014. 10월 학평)

> 헌법재판소는 “지방 자치 단체장에 선출된 사람이 재임 중 금고 이상의 형을 선고받으면 단체장의 직무가 당연히 정지되고, 부단체장이 직무를 대행한다.”라는 지방 자치법 규정이 헌법에 위배된다고 결정하였다. 결정의 이유는 금고형 이상이 ‘확정되면’도 아니고, 1심에서 금고형 이상이 ‘선고되면’ 도지사 직무를 정지시키는 것이 (가) 에 반하고, 공무담임권에 대한 과도한 제한이며 국회의원과 교육감의 경우에는 이런 제한이 없는 것과 비교할 때 (나) 을 침해하기 때문이라고 밝혔다.

	(가)	(나)
①	무죄 추정의 원칙	사회권
②	무죄 추정의 원칙	평등권
③	적법 절차의 원리	참정권
④	적법 절차의 원리	평등권

[출제 영역] 형사 절차

정답 ②

[풀이]

② 판결이 확정되지 않았는데도 도지사 직무를 정지시켰으므로 이는 무죄 추정의 원칙에 반한다. 또한 국회의원과 교육감의 경우에는 이런 제한이 없는 것과 비교할 때 이는 합리적인 이유없이 차별하는 것으로 평등권에 반한다.

7. 표는 형사 사건으로 수사를 받은 갑~정의 응답이다. 이에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2016. 6월 모평)

(○:예, ×:아니요)

질문	응답			
	갑	을	병	정
구속되어 수사를 받았는가?	○	○	×	○
검사에 의해 기소되었는가?	×	○	○	○
1심 법원에서 유죄 판결을 받았는가?	해당 없음	×	○	○

① 갑과 을은 법원에 형사 보상을 청구할 수 있다.

② 을과 정의 판결에 대해서 검사는 항소할 수 있다.

③ 병의 유죄 판결이 확정되면 판사 지휘에 따라 형이 집행된다.

④ 갑, 을, 정과 달리 병에게는 무죄 추정의 원칙이 적용되었다.

[출제 영역] 형사 절차

정답 ②

[풀이]

② 을은 무죄 판결을, 정은 유죄 판결을 받았는데, 어떤 경우든지 검사는 1심 판결에 대해 상급 법원에 항소할 수 있다.

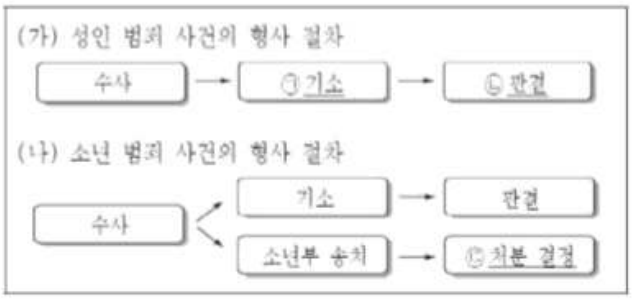
[오답 피하기]

① 형사 보상의 청구는 갑처럼 불기소 처분을 받은 경우는 지방 검찰청 피의자 보상 심의회에, 을처럼 법원에서 무죄 판결을 받은 경우는 법원에 청구할 수 있다.

③ 유죄 판결의 집행은 검사의 지휘에 의해서 행해진다.

④ 무죄 추정의 원칙은 구속 여부와 상관없이 수사 단계에서 유죄 취지의 판결이 확정될 때까지 적용된다. 따라서 갑~정 모두 무죄 추정의 원칙이 적용된다.

8. 다음 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2015. 7월 학평)



① 구속된 피의자는 ㉠ 이후에 구속 적부 심사를 청구할 수 있다.
② ㉡에서 무죄가 확정되면 피고인은 법원을 상대로 손해 배상을 청구할 수 있다.
③ ㉢에서 소년원 송치 처분을 받으면 전과로 기록된다.
④ (가)에서 피의자는 선도 조건부 기소 유예 처분을 받을 수 없지만, (나)에서 검사는 결정 전 조사 제도를 활용할 수 있다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ④
[풀이]
④ 선도 조건부 기소 유예는 소년 범죄 사건에만 적용된다. 또한 소년 범죄 사건에 대해서 검사는 결정 전 조사 제도를 활용할 수 있다.

> ▶ 결정 전 조사 제도
> 검사가 소년부 송치, 기소 유예, 공소 제기 등의 처분을 결정하기에 앞서 피의자의 주거지 또는 검찰청 소재지를 담당하는 보호 관찰소의 장, 소년 분류 심사원장 또는 소년원장 등에게 피의자의 품행, 경력, 생활 환경이나 그 밖에 필요한 사항을 조사하게 하는 제도

[오답 피하기]
① 구속 적부 심사는 기소 이전에 청구할 수 있다.
② 피고인으로서 미결 구금되었던 사람이 무죄 판결을 받을 경우 국가에 대해 그 보상을 청구할 수 있는 것은 형사 보상 제도이다.
③ 소년원 송치는 보호 처분에 해당하므로 전과 기록이 남지 않는다.

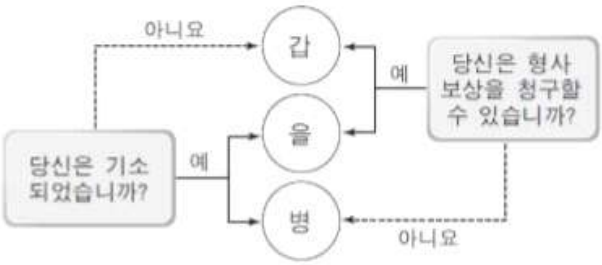
9. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2015. 10월 학평)

> 야간에 편의점을 돌며 점원을 흉기로 협박해 수백만 원을 빼앗은 갑은 ㉠구속 기소되었다. 국민 참여 재판으로 진행된 재판에서 배심원들은 ㉡유죄 평결을 했고 재판부는 갑에게 징역 1년에 ㉢집행 유예 2년을 선고하였다. 원고와 피 고인 모두 항소를 포기하여 판결이 확정되었다.

① ㉠ 이후 갑에게는 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는다.
② 재판부는 ㉡과 일치하는 판결을 해야 한다.
③ 갑이 죄를 저지르지 않고 ㉢의 기간이 지나면 갑에 대한 형 선고의 효력이 상실된다.
④ 재판에서 원고는 범죄 피해자, 피고인은 갑이다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ③
[풀이]
③ 집행 유예의 경우 범죄 없이 그 기간이 경과하면 형 선고의 효력이 상실된다.
[오답 피하기]
① 피의자나 피고인은 유죄 판결이 확정 될 때까지 무죄로 추정된다.
② 국민 참여 재판에서 배심원의 평결은 재판부를 구속하지 않기 때문에 재판부는 배심원의 평결과 다른 판결을 내릴 수 있다.
④ 형사 재판에서 원고는 검사, 피고인은 갑이 된다.

10. 그림은 형사 절차를 거친 갑~병을 구분한 것이다. 이에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것은? (2016. 수능)



① 갑은 구금되지 않거나 불구속 상태에서 수사를 받고 무혐의 처분을 받았을 것이다.
② 을은 불구속된 상태에서 기소된 후 선고 유예의 판결이 확정되었을 것이다.
③ 을은 형사 보상을 법원에 청구할 수 있고, 명예 회복 청구는 검찰청에 할 수 있다.
④ 병이 무죄 판결을 받았다면 병은 배상 명령 제도를 통해 피해에 대한 배상을 받을 수 있다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ③
[풀이]
갑과 을은 구속된 상태에서 불기소 또는 무죄판결을 받은 경우이며 병은 불구속 상태로 수사 및 재판을 받은 경우이다. 을은 기소가 되었으므로 무죄 판결을 받게될 경우 형사 보상을 법원에 청구할 수 있으며, 명예 회복 청구는 검찰청에 할 수 있다.
[오답 피하기]
① 갑은 구속 수사를 받다가 불기소 처분을 받았다.
② 을도 구속 상태로 재판을 받았으며 형사보상을 청구할 수 있다고 하였으므로 무죄 판결이 내려진 경우다. 선고 유예는 유죄 판결의 일종으로 형사 보상의 대상이 아니다.
④ 배상 명령 제도는 피해자가 청구하는 것이다.

▶ 배상 명령 제도
피해자가 형사 재판 과정에서 간단한 신청만으로 민사적 손해배상 명령까지 받아낼 수 있는 제도

11. 다음 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?(2016. 4월 학평)

범죄 발생 시 국가는 수사와 재판을 통해 사건의 실체적 진실을 밝힌다. 이 과정을 통해 범죄가 확인되면 판결을 선고하여 형을 확정하고 집행한다. 이러한 일련의 절차를 형사 절차라고 하며, 크게 다음과 같은 단계로 구분할 수 있다.

(가) 수사 ➡ (나) 공판 ➡ (다) 집행

① (가)에서 피의자를 불구속 수사하는 것이 원칙이다.
② (나)에서 피고인은 원칙적으로 자신이 무죄임을 입증할 책임이 있다.
③ (다)에서 구속된 피고인은 보증금을 납부한 후, 석방을 요청할 수 있다.
④ (가)~(다) 모두 무죄 추정의 원칙에 입각하여 절차가 진행 된다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ①
[풀이]
① 무죄 추정의 원칙 상 불구속 수사, 불구속 재판이 원칙이다.
[오답 피하기]
② 공판 단계에서 피고인의 유죄를 입증할 책임은 검사에게 있다.
③ 구속된 피고인이 보증금을 납부한 후 석방을 요청할 수 있는 보석 제도는 공판 단계에서만 신청 가능하다.
④ 형이 확정된 자에 대해서는 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는다. 따라서 (다) 단계에서는 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는다

12. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2016. 7월 학평)

> 검사는 ㉠범죄 소년에 대해 일정 기간 동안 준수 사항을 이행하고 선도를 받는 것을 조건으로 기소 유예 처분을 내릴 수 있다. 또는 사안의 중대성, 범행 동기, 재범 가능성 등을 고려하여 ㉡법원(형사부)이나 ㉢가정 법원 소년부로 사건을 보낼 수 있다. 법원(형사부)은 판결을 통해 형을 선고할 수 있고, 가정 법원 소년부는 ㉣보호 처분 결정을 할 수 있다.

① 범죄를 저지른 19세인 자는 ㉠에 해당하지 않는다.
② ㉡은 보호 처분이 필요하다고 판단할 경우 ㉢으로 사건을 보낼 수 있다.
③ ㉢은 형벌과 동시에 ㉣을 할 수 있다.
④ ㉣에 불복할 경우 항고할 수 있다.

[출제 영역] 형사 절차

정답 ③

[풀이]

③ 가정 법원 소년부에서는 형벌을 부과할 수 없다. 형벌을 부과하기 위해서는 일반 형사 법원으로 송치해야 한다.

[오답 피하기]

① 범죄 소년은 범죄를 저지른 14세 이상 19세 미만의 소년이다.
② 검찰이 기소한 소년범에 대해 법원(형사부)은 보호 처분이 필요하다고 판단될 경우 가정 법원 소년부로 송치할 수 있다.
④ 보호 처분은 판결이 아니라 결정이므로 불복할 경우 항고할 수 있다.

13. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2016. 10월 학평)

> 갑은 자신이 돌보던 ㉠어린이집 원생들을 신체·정서적으로 학대한 혐의로 기소되었다. 갑은 재판 과정에서 처벌 근거인 법률 조항이 ㉡죄형 법정주의에 위반된다며 ㉢위헌 법률 심판 제청을 신청했지만 법원은 이를 기각하였다. 이에 갑은 ㉣헌법 소원 심판을 청구하였고 헌법 재판소는 합헌 결정을 내렸다.

① ㉠ 이후에도 재판 과정에서 갑은 무죄로 추정된다.
② ㉡은 국가의 자의적인 형벌권 행사를 방지하기 위한 것이다.
③ ㉢은 당사자의 신청 없이도 법원이 직권으로 할 수 있다.
④ ㉣은 권리 구제형 헌법 소원 심판이다.

[출제 영역] 형사 절차와 헌법 소원 심판

정답 ④

[풀이]

④ 갑은 재판 과정에서 적용되는 법률에 대한 위헌법률 심판 제청 신청을 하였으나 기각된 후 헌법소원을 제기한 것이므로 이는 위헌 심사형 헌법소원에 해당한다.

[오답 피하기]

① 기소가 되더라도 법원에서 유죄 판결이 확정되기 전까지는 무죄 추정의 원칙이 적용된다.
② 죄형 법정주의는 범죄와 형벌을 미리 국회에서 정해야 한다는 것으로 국가의 자의적인 형벌권 행사를 방지하기 위한 것이다.
③ 위헌법률 심판 제청은 당자자의 신청이 있거나 법원이 직권으로 할 수 있다.

14. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 대수능)

고등학생 갑(17세)과 중학생 을(13세), 초등학생 병(9세)은 상습적으로 근처 학교에서 자전거를 훔쳤다. 그러던 어느 날, 셋은 함께 정(17세)의 자전거를 훔쳐서 10m 정도 끌고 가던 중 들키고 말았다. 정은 사람들에게 도움을 요청하고 갑을 뒤쫓아 체포한 후 경찰에 인계하였다. 한편 경찰은 을과 병을 뒤쫓아 검거하였다.

① 갑은 학생이므로 형벌을 받지는 않지만 소년법상 보호 처분을 받을 수 있다.
② 을은 형사 미성년자이므로 소년법상 보호 처분을 받을 수 없다.
③ 병은 앞으로 형법에 저촉되는 행위를 할 우려가 있으므로 예외적으로 소년법상 보호 처분을 받을 수 있다.
④ 갑, 을, 병이 함께 정의 자전거를 훔친 행위는 구성요건에 해당하고 위법하다.

[출제 영역] 소년범의 형사 절차
정답 ④
[풀이]
소년법은 만 19세 미만을 대상으로 형벌보다는 보호 관찰 처분이나 소년원 송치 처분과 같은 보호 처분을 내림으로써 소년이 건전하게 성장하도록 돕고 있다.
④ 갑, 을, 병이 정의 자전거를 훔친 행위는 구성 요건에 해당하고 위법하지만, 을, 병의 경우는 책임이 조각된다.
[오답 피하기]
① 갑은 만 14세 이상인 범죄 소년이므로 형벌과 보호처분 모두 가능하다.
② 을은 만 14세 미만안 형사 미성년자인 촉법 소년으로서 형벌을 부과할 수는 없지만, 보호 처분이 가능하다.
③ 병은 만 10세 미만이므로 형벌과 보호 처분이 전혀 불가능하다.

15. 그림과 관련한 설명 및 추론으로 옳은 것은? (2016. 10월 학평)

① 갑은 2심 법원, 을은 1심 법원에서 재판을 받은 것이다.
② 검사의 상소와 관계없이 갑, 을은 형사 보상을 청구할 수 있다.
③ '저항할 수 없는 폭력에 의해 강요된 행위'는 A가 조각되는 사유에 해당한다.
④ '형사 미성년자의 행위'는 B가 조각되는 사유에 해당한다.
.

[출제 영역] 범죄의 성립 요건과 형사 절차
정답 ③
[풀이]
심신 상실 상태로 A가 조각된다고 하였으므로 A는 책임이고, B는 정당방위로 인하여 조각된다고 하였으므로 위법성이다.
③ '저항할 수 없는 폭력에 의해 강요된 행위'와 심신상실은 모두 책임 조각 사유에 해당한다.
[오답 피하기]
① 지방 법원 합의부의 경우 1심과 2심이 모두 가능하므로 갑은 2심 법원에서 재판을 받은 것이라고 단정지을 수는 없다. 반면, 을은 지방 법원 단독부이므로 이는 1심 법원에서 재판을 받은 것이다.
② 형사 보상을 받기 위해서는 피고인이 구속된 상태에서 무죄 판결이 확정되어야 하는데, 갑과 을의 구속 여부는 알 수 없고, 아직 판결이 확정된 것이 아니다. 따라서 검사가 상소를 한다면 아직 무죄 판결이 확정된 것이 아니고, 구속 여부를 알 수 없으므로 형사 보상을 청구할 수 있다고 단정할 수 없다..
④ '형사 미성년자의 행위'는 책임 조각 사유이므로 A가 조각되는 사유에 해당한다.

16. 다음은 형사 절차 전반에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 수사는 검사의 기소를 통해서 개시된다.

② 피의자가 구속된 경우 피의자는 구속 적부 심사를 법원에 청구할 수 있다.

③ 피의자와 달리 피고인은 재판 과정에서는 진술 거부권을 행사할 수 없다.

④ 집행 유예는 유예 기간 동안 죄를 짓지 않으면 면소된 것으로 간주 하는 제도이다.

[출제 영역] 형사 절차

정답 ②

[풀이]

② 형사 절차는 수사, 재판, 형의 집행의 순으로 이루어진다. 구속 적부 심사는 수사 단계에서 피의자 측에서 법원에 청구할 수 있다.

[오답 피하기]

① 수사는 고소 및 고발, 현행범의 체포, 범인의 자수 등에 의해 시작된다. 검사의 기소는 수사의 종결이자 공판 단계의 시작이 된다.

③ 진술 거부권은 형사피의자와 피고인 모두에게 보장된다.

④ 선고 유예의 설명이다. 집행 유예의 경우 집행 유예 기간이 지나면 형 선고의 효력이 상실된다.

17. 다음은 갑의 형사 절차에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 갑이 을을 폭행하여 체포되었는데, 폭행 당시 경찰이 현장에 있었다고 하더라도 법원에 영장을 발부받아야 갑을 체포할 수 있다.

② 검사가 갑을 기소를 하면 용의자에서 피의자가 된다.

③ 검사가 갑을 기소를 하면 변호인의 조력을 받을 권리가 발생한다.

④ 법원이 갑에게 선고 유예의 판결을 하였다면 법원은 갑이 유죄라고 판단하였다.

[출제 영역] 형사 절차

정답 ④

[풀이]

④ 선고 유예는 유죄 판결 중 하나이다.

[오답 피하기]

① 현행범의 경우 누구든지 영장 없이 체포할 수 있다.

② 수사 단계에서 피의자 신분이 되고, 검사가 기소를 하면 피의자는 피고인이 된다.

③ 변호인의 조력을 받을 권리는 유죄 판결이 확정될 때까지 수사 단계에서 공판 단계 모두에서 인정된다.

18. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 9월 모평)

> 밤늦게 귀가하던 갑은 A(만13세), B(만14세), C(만18세)로부터 무차별 폭행을 당했다. 경찰 조사 결과 A와 B는 갑을 폭행하는 데 같이 가담하였지만, C는 한 차례 폭행 후 옆에서 망을 본 것에 불과하였다. 담당 검사는 A~C에 대한 불구속 수사 후 사건 처리를 고민하고 있다.

① 검사가 C를 기소할 경우, 갑과 C는 형사 재판의 당사자가 된다.
② 검사가 C를 기소할 경우, C는 형벌과 소년법상 보호 처분을 동시에 받을 수 있다.
③ A와 B의 행위는 구성 요건에 해당하는 위법한 행위지만 책임이 조각되어 범죄가 성립하지 않는다.
④ A, C는 소년법상 보호 처분을, B는 형벌을 받을 수 있다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ④
[풀이]
④ A는 형사 미성년자로 형사 처벌은 불가능하고 소년법에 따른 보호처분은 가능하다, B와 C는 범죄 소년으로 형사 처벌과 보호처분이 가능하다. 따라서 A, C는 소년법상 보호 처분을, B는 형벌을 받을 수 있다.
[오답 피하기]
① 형사 재판의 당사자는 원고인 검사와 피고이다. 갑은 피해자로 형사 재판의 당사자가 아니다.
② 검사가 일반 법원에 공소를 제기했다면 형벌을, 가정법원 소년부에 사건을 송치했다면 보호 처분을 받을 수 있다.
③ A는 책임 조각 사유가 되나 B는 그렇지 아니하다.

19. 다음은 형사 절차를 간단하게 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① (가)는 피해자의 고발이나 수사 기관의 인지에 의해 개시될 수 있다.
② 경찰서장의 즉결심판 청구는 (나)에 해당하는 것으로 검사의 기소독점주의의 예외에 해당한다.
③ (다)에서 유죄판결이 선고되면 피고인의 무죄추정의 원칙은 깨진다.
④ 피고인의 보석 신청은 (라) 단계에서 가능하다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ②
[풀이]
② 기소 독점주의에 따라 원칙적으로 검사만이 공소를 제기할 수 있다. 그러나 경찰서장이나 세무서장 등의 청구로 즉결심판이 개시되는 경우에는 기소 독점주의 예외에 해당한다.
[오답 피하기]
① 고발은 피해자 이외의 제 3자가 수사기관에 청구하는 것이고, 고소가 피해자가 수사기관에 처벌을 원한다는 표시를 하며 청구하는 것이다.
③ 무죄추정의 원칙은 유죄판결이 확정될 때까지 인정되므로 단지 유죄판결이 선고된 것만으로는 무죄추정의 원칙이 깨지지 않는다.
④ 피고인의 보석 신청은 공판 단계에서 가능하다.

20. 다음은 우리나라 재판제도 중 하나의 절차이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? |▶ 2017 지방직 변형|

배심원 선정 (가)	→	공판 (나)	→	평의 및 평결 (다)	→	판결 선고 (라)

① 피고인의 신청이나 법원이 직권으로 이러한 재판제도를 진행할 수 있다.
② 미성년자의 경우 (가)의 배심원이 될 수 없다.
③ (나)에서 피고인의 변호인이 없는 경우 법원은 직권으로 변호인을 선임할 수 있다.
④ (다)의 평결과 (라)의 선고가 다른 경우 피고인에게 알려주고, 판결 이유서에 기재해야 한다.

[출제 영역] 국민 참여 재판
정답 ①
[풀이]
① 국민참여 재판은 피고인의 신청에 의해서 가능한 것이며, 법원의 직권으로는 진행할 수 없다.
[오답 피하기]
② 국민참여 재판의 배심원은 만 20세 이상의 대한민국 국민을 대상으로 하지만 국회의원이나 경찰관 등의 일정한 직업에 종사하는 사람은 배심원이 될 수 없다. 따라서 미성년자는 배심원이 될 수 없다.
③ 국민참여 재판은 변호사 강제주의가 적용되므로 변호인이 없으면 법원에서 국선 변호인을 선임해준다.
④ 배심원의 평결은 법원을 기속하지 않는다. 다만 배심원의 평결과 다른 선고를 할 때에는 배심원의 평결 결과를 알리고 평결과 다른 선고를 한 이유를 판결문에 분명히 밝혀야 한다.

21. 다음 기사의 내용과 관련한 법적 판단으로 옳은 것은?

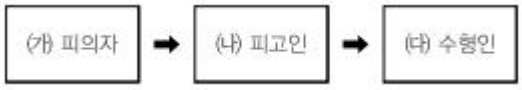
> 신 문 2009년 ○○월 ○○일
>
> 학교 급식용 돼지고기 등급 서류를 변조한 혐의로 기소된 갑에 대해 A 지방법원은 징역 6월에 집행유예 2년, 사회봉사 120시간을 선고했다.

① 선고형이 확정되면 갑은 가석방 대상자가 된다.
② 검사는 갑에 대한 선고형이 가볍다는 이유로 항소할 수 있다.
③ 갑은 2년 동안 죄를 저지르지 않으면 형 선고가 상실된다.
④ 갑이 항소하면 항소심은 원심판결을 파기하고 무죄를 선고하면서 갑에게 사회봉사 120시간을 선고할 수 있다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ②
[풀이]
② 검사와 피고인 모두 갑에 대한 선고형에 대하여 항소할 수 있다.
[오답 피하기]
① 집행유예는 즉시 석방하는 제도이므로 실형일 때 가능한 가석방은 집행 유예를 받은 자는 가석방 대상자가 될 수 없다.
③ 갑은 집행 유예 기간 2년 동안 범죄를 저지르지 않고 보내게 된다면 형 선고가 아니라 형 선고의 효력이 상실된다. 즉 전과 기록은 남게 된다.
④ 항소심에서 무죄를 선고하면 갑에게 사회봉사 명령을 선고할 수 없다. 사회봉사 명령은 유죄를 전제로 하기 때문이다.

22. 자료에 대한 분석으로 옳은 것은? [2018 8월 모의]

사기 혐의로 구속 기소된 갑은 다음과 같은 형사 신분 상의 변화를 경험하였다. 단, 현재 갑은 가석방된 상태이다.



① (가) 단계에서 검사는 갑에게 구속 영장을 발부하였다.
② (나) 단계를 통해 갑에 대한 자유형 판결이 확정되었다.
③ (나) 단계에서부터 변호인의 조력을 받을 권리가 보장된다.
④ (다) 단계에서 갑은 보호 관찰을 조건으로 형의 집행이 유예되었다

[출제 영역] 형사 절차
정답 ②
[풀이]

② 갑이 수형인 신분을 경험하였고, 현재 가석방 상태라는 내용을 통해 갑에 대한 재판에서 자유형 판결이 확정되었음을 알 수 있다.

[오답 피하기]
① 피의자 신분인 갑에게 구속 영장을 발부하는 주체는 법관이다.
③ 변호인의 조력을 받을 권리는 피의자 신분에서도 보장된다.
④ 가석방은 징역 또는 금고형이 집행 중인 자에 대해 남은 형기 동안 보호 관찰을 조건으로 임시 석방하는 형사 제도이다.

23. 갑~병의 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 9 월 모평)

◦ 갑이 사기 혐의로 불구속 상태에서 수사를 받고 있던 중, 검사가 구속 영장을 청구하였다.
◦ 을이 상해 혐의로 구속 상태에서 항소심 재판을 받고 있다.
◦ 병이 절도 혐의로 구속·기소되어 징역 1년에 집행 유예 2년의 확정 판결을 받았고, 그 후 1년이 경과되었다.

① 갑은 검사의 구속 영장 청구에 따라 구속 적부 심사를 받게 된다.
② 을은 항소심 재판 중 일정한 조건을 갖추면 가석방될 수 있다.
③ 을과 달리 갑은 형사 피의자이므로 변호인의 조력을 받을 권리를 갖지 않는다.
④ 병은 갑, 을과 달리 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ④
[풀이]
④ 갑은 피의자, 을은 피고인, 병은 형이 확정된 자이다. 병은 유죄로 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는다.

[오답 피하기]
① 구속 적부 심사는 피의자의 구속이 합당한지를 법원이 다시 판단하는 절차이다.
② 가석방은 형 집행 단계에서 할 수 있다.
③ 갑과 을 모두 변호인의 조력을 받을 권리가 있다.

24. 형사 절차 (가)~(다) 단계에 대한 설명으로 옳은 것은? (2017. 수능)

(가) 갑은 살인혐의로 수사를 받고 있고, 경찰은 구속 영장 신청을 고려하고 있다.

⇓

(나) 갑은 기소되어 공판 절차를 거쳐 1심 법원으로부터 징역 10년을 선고받았다.

⇓

(다) 갑은 확정 판결에 따라 교도소에 수감되었다.

① (가) 단계에서 경찰이 갑을 구속하려면 검사가 발부한 영장을 제시하여야 한다.
② (가) 단계에서 갑이 구속되었다면 검사의 청구에 의하여 갑은 구속 적부 심사를 받을 수 있다.
③ (나) 단계에서 갑이 징역 10년을 선고받았더라도 검사는 항소할 수 있다.
④ (다) 단계에서 수형자 갑의 인권 보호를 위해 판사의 지휘로 형을 집행한다.

[출제 영역] 형사 절차
정답 ③
[풀이]
형사 절차는 수사절차, 공판절차, 형 집행 절차로 구분할 수 있다.
③ 유죄 선고를 받았더라도 검사와 피고인은 항소할 수 있다.
[오답 피하기]
① 구속 영장은 법관이 발부한다.
② 구속적부 심사 제도는 피의자가 위법하게 체포되거나 구속된 경우에 법원에 신청할 수 있다.
④ 형의 집행은 검사의 지휘로 집행된다.

25. 다음 설명 중 옳은 것은 모두 몇 개인가? |▶ 2018 국가직 변형|

ㅇ 수사절차에서와 달리 공판절차에서는 진술거부권이 인정되지 않는다. ㅇ 피의자를 구속하기 위해서는 검사의 청구에 의해 법관이 발부한 영장이 필요하지만, 법관이 직권으로 구속영장을 발부할 수도 있다. ㅇ 우리나라에서는 특별법원으로 특허법원을 인정하고 있다. ㅇ 수사의 개시는 수사기관의 인지나 피해자의 고발, 제3자의 고소 등으로 시작될 수 있다. ㅇ 형사 재판에서 집행유예와 선고유예를 선고한 경우 피고인을 즉시 석방한다.

① 1개
② 3개
③ 3개
④ 없음

[출제 영역] 형사 절차
정답 ①
[풀이]
① 집행유예와 선고유예는 유죄 판결이지만, 즉시 석방하여 집행유예기간이나 선고 유예기간이 지나면 이에 딸느 효력이 발생한다. 따라서 맞는 것은 1개이다.
[오답 피하기]

ㅇ 수사절차에서와 공판절차 모두 진술거부권이 인정된다. ㅇ 피의자를 구속하기 위해서는 검사의 청구에 의해 법관이 발부한 영장이 필요하며, 법관이 직권으로 구속영장을 발부할 수는 없다. ㅇ 우리나라에서는 특별법원으로 군사법원을 인정하고 있다. ㅇ 수사의 개시는 수사기관의 인지나 피해자의 고소, 제3자의 고발 등으로 시작될 수 있다.

26. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

갑(만 12세)과 을(만 14세)은 장난삼아 주택가에 주차되어 있던 차량에 불을 붙였다. 이로 인해 차량이 불에 타서 재산상 손해가 발생하였다. 현장에서 이를 목격한 경찰관 병이 갑과 을을 체포하였고, 수사 과정에서 갑은 을이 시키는 대로 했을 뿐이라고 진술하고 있다.

① 갑, 을은 모두 형사 미성년자이므로 책임이 조각된다.
② 병이 갑, 을을 체포한 행위는 긴급 피난으로 위법성이 조각된다.
③ 갑에 대해 검사는 선도를 조건으로 기소 유예할 수 있다.
④ 갑, 을은 모두 가정(지방) 법원 소년부에 송치될 수 있다.

[출제 영역] 소년범

정답 ④

[풀이]

④ 만 10세 이상인 소년범은 가정(지방) 법원 소년부에 송치될 수 있으므로 갑과 을은 모두 가정(지방) 법원 소년부에 송치될 수 있다.

[오답 피하기]

① 형사 미성년자는 만 14세 미만인 자를 말하므로 갑과 달리 을은 형사 미성년자가 아니다.
② 병이 갑, 을을 체포한 행위는 정당 행위로 위법성이 조각된다.
③ 선도 조건부 기소유예는 범죄의 성립을 전제로 하므로 형사 미성년자인 갑에 대해 검사는 선도를 조건으로 기소유예할 수 없다.

형사 절차와 인권 보장

[대표 문제] 다음의 내용과 관련된 주제로 가장 적절한 것은?

ㅇ 변호인의 조력을 받을 권리 ㅇ 구속 영장 실질 심사 제도 ㅇ 진술 거부권 ㅇ 불구속 수사의 원칙 ㅇ 보석 제도

① 기본권의 제한
② 죄형 법정주의
③ 범죄의 성립 요건
④ 형사 절차에서의 인권 보장

[출제 영역] 형사절차와 인권 보장
정답 ④
[풀이]
④ 제시된 내용 요소들은 형사 절차에서 피의자나 피고인의 인권 침해를 방지하기 위한 것이다.
[오답 피하기]
① 기본권의 제한은 헌법 제37조 제2항에 규정한 것으로 위의 내용과 관련 없다.
② 죄형 법정주의는 범죄와 형벌은 국회에서 미리 법률로 정해야 한다는 원칙으로 위의 내용과 관련 없다.
③ 범죄의 성립 요건은 구성요건 해당성, 위법성, 책임을 나타낸다.

1. 사례에서 갑이 할 수 있는 적절한 법적 조치만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2014. 10월 학평)

갑은 성폭행을 당했다고 주장하는 한 여성에 의해 고소당해 구속되었고, 그 후 고등 법원에서 무죄 판결이 확정되었다. 하지만 재판 과정에서 직장을 잃고, 이웃들로부터 파렴치한으로 손가락질을 받았던 갑은 그로 인한 물질적·정신적인 피해를 국가로부터 보상받고, 자신이 무죄임을 세상에 알려 억울함을 풀고자 한다.

<보기>

ㄱ. 법원에 배상 명령을 청구한다.
ㄴ. 법원에 형사 보상을 청구한다.
ㄷ. 검찰청에 범죄 피해자 구조를 청구한다.
ㄹ. 검찰청에 무죄 취지의 재판서를 법무부 홈페이지에 게시해 달라고 청구한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 형사 보상 제도 및 명예 회복 제도
정답 ③
[풀이]
ㄴ. 구속된 후 무죄 판결이 확정된 경우 법원에 형사 보상을 청구할 수 있다.
ㄹ. 명예 회복을 위해 검찰청에 무죄 취지의 재판서를 법무부 홈페이지에 게시해 달라고 청구할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. 법원에 배상 명령을 청구할 수 있는 것은 범죄 피해자이다.
ㄷ. 범죄 피해자 구조 청구권을 행사할 수 있는 것은 생명이나 신체에 대한 범죄로 인한 피해자이다.

2. 밑줄 친 '이 제도'를 통해 구제 받을 수 있는 사례로 옳은 것은? (2018. 3월 학평)

> 갑은 살인 혐의로 구속 기소되었다. 그러나 법원은 갑에게 무죄 선고를 하였으며, 이는 확정되었다. 이에 갑은 무죄인 자신을 구금한 것에 대해 이 제도를 통해 국가로부터 정당한 보상을 받았다.

① 불구속 수사를 받은 사람이 기소된 경우
② 구속 기소된 사람이 벌금형 선고를 받고 확정된 경우
③ 구속된 피의자가 무죄 취지의 불기소 처분을 받은 경우
④ 구속 기소된 사람이 선고 유예 선고를 받고 확정된 경우

[출제 영역] 형사 보상 제도
정답 ③
[풀이]
③ '이 제도'는 형사 보상 청구 제도이다. 갑은 무죄임에도 불구하고 구금당하여 피해를 입었으므로 국가에 형사 보상 청구를 하여 정당한 보상을 받을 수 있다.
[오답 피하기]
① 불구속 수사를 받은 사람이 기소된 경우는 형사 보상 청구와 무관하다. 불구속 상태였던 피의자나 피고인은 불기소 처분이나 무죄 판결이 나왔다고 하더라도 형사 보상을 청구할 수 없다.
②, ④ 구속 기소된 사람이 벌금형 선고를 받고 확정된 경우와 구속 기소된 사람이 선고 유예 선고를 받고 확정된 경우는 모두 유죄 판결을 받은 것이므로 형사 보상 청구를 할 수 없다.

3. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2018. 4월 학평)

> 갑은 회식 도중 발생한 폭행 사건으로 인해 현행범으로 체포되었고 구속 영장 실질 심사를 거쳐 ㉠구속된 후 A를 청구하여 ㉡석방되었다. 이후 공소가 제기된 갑은 1심 재판에서 징역 1년에 ㉢집행 유예 2년을 선고받았다.

① 갑은 현행범이므로 무죄 추정의 원칙이 적용되지 않는다.
② ㉠ 이전에 갑은 변호인의 도움을 받을 수 없다.
③ ㉢을 선고받았기 때문에 갑은 형사 보상을 청구할 수 없다.
④ A는 일정한 보증금 납부를 조건으로 피고인의 구금을 해제 하는 제도이다.

[출제 영역] 형사 절차와 인권 보호
정답 ③
[풀이]
③ 형사 피의자 또는 피고인으로 구금되었던 자가 무죄 판결을 받은 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 국가에 형사 보상을 청구할 수 있다. 집행 유예는 유죄 판결에 해당하므로 갑은 형사 보상을 청구할 수 없다.
[오답 피하기]
① 현행범에게도 무죄 추정의 원칙이 적용된다.
② 누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 즉시 변호인의 조력을 받을 권리를 가진다.
④ A는 구속 적부 심사이며, 일정한 보증금 납부를 조건으로 피고인의 구금을 해제하는 제도는 보석이다.

4. 다음 <보기>에서 형사 보상 제도에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 구속 수사 후 기소 유예 처분을 받은 경우 형사 보상을 청구할 수 있다.
ㄴ. 불구속 수사 후 무죄 취지의 불기소 처분을 받으면 형사 보상을 청구할 수 있다.
ㄷ. 구속 재판 후 집행 유예 판결을 받으면 형사보상을 청구할 수 없다.
ㄹ. 구속 수사를 받은 피의자가 불기소처분을 받은 경우에는 불기소처분을 한 검사가 소속된 지방 검찰청 산하 보상 심의회에 형사보상을 청구한다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 형사 보상 청구
정답 ④
[풀이]
ㄷ. 집행 유예는 유죄 판결이므로 구속 재판 후 집행 유예 판결을 받으면 형사보상을 청구할 수 없다.
ㄹ. 구속된 피의자가 불기소 처분을 받은 때에는 지방 검찰청 산하 보상 심의회에, 구속된 피고인이 무죄 판결을 받은 경우에는 법원 산하 보상 심의회에 형사보상 청구를 할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. 기소 유예는 범죄가 성립한 유죄임에도 불구하고 불기소처분을 하는 것이므로 구속 수사 후 기소 유예 처분을 받은 경우 형사 보상을 청구할 수 없다.
ㄴ. 형사보상 청구는 구금된 피의자나 피고인에 대하여 하는 것이므로 불구속 수사 후 무죄 취지의 불기소 처분을 받으면 형사 보상을 청구할 수 없다.

5. 다음은 영장실질 심사 제도와 구속 적부 심사 제도에 관련된 설명이다. 다음 중 옳은 설명은 어느 것인가?

① 구속 적부 심사는 검사와 피고인이 청구할 수 있다.
② 구속 적부 심사 청구가 받아들여지지 않으면 피의자에 대한 구속 수사가 계속된다.
③ 영장 실질 심사는 구속 적부 심사와 달리 법관에 의해 이루어진다.
④ 영장 실질 심사를 통해 영장이 발부되면 기소가 이루어져서 피의자의 신분은 피고인으로 변한다.

[출제 영역] 영장 실질 심사와 구속 적부 심사 제도
정답 ②
[풀이]
② 구속 적부 심사 청구는 구속된 피의자가 수사 단계에서 청구할 수 있는 것으로 구속 적부 심사 청구를 했음에도 받아들여지지 않는 경우에는 피의자는 구속된 상태에서 수사를 계속 받게 된다.
[오답 피하기]
① 구속 적부 심사는 피의자가 청구할 수 있는 것이며, 검사와 피고인은 청구할 수 없다.
③ 영장 실질 심사와 구속 적부 심사는 모두 법관에 의해 이루어진다.
④ 영장 실질 심사를 통해 영장이 발부되면 구속수사가 이루어지며, 검사가 기소를 한 경우 피의자의 신분은 피고인으로 변하는 것이다.

6. 다음은 형사 피해자 등의 인권 보장 제도에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 무죄 판결을 받은 사람은 자신의 무죄 재판 사건 등에 대한 재판서를 법원 홈페이지에 게재해 줄 것을 청구할 수 있다.

② 구속 적부 심사 제도를 다른 말로 구속 전 피의자 심문 제도라고도 한다.

③ 무죄추정의 원칙과 진술 거부권은 수사 절차 뿐만 아니라 공판 절차에서도 적용된다.

④ 상해죄 등 일정한 사건의 형사 재판 과정에서 피해자의 간단한 신청 절차만으로 민사적 손해 배상 명령까지 받아낼 수 있는 제도를 명예 회복 제도라고 한다.

[출제 영역] 인권 보장 제도

정답 ③

[풀이]

③ 옳은 설명이다. 이외 적법 절차의 원칙과 변호인의 조역을 받을 권리도 수사 절차 뿐만 아니라 공판 절차에서도 적용되는 것들이다.

[오답 피하기]

① 법원 홈페이지가 아니라 법무부 홈페이지에 게재해 줄 것을 청구할 수 있다.

② 구속 전 피의자 심문 제도는 구속 영장 발부 전 법관이 피의자를 심문하는 것이고, 구속 적부 심사 제도는 구속 영장 발부 후 구속된 피의자가 구속의 필요성을 심사해줄 것을 청구하는 것으로 다른 제도이다.

④ 배상 명령 제도라고 한다.

국민 참여 재판

[대표 문제] 다음은 국민 참여 재판에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은 몇 개인가?

ㅇ 국민 참여 재판은 1심부터 3심에 이르기까지 모두 적용된다. ㅇ 모든 사건에 적용되는 것은 아니고, 민·형사 사건 중 중한 사건에 한하여 적용된다. ㅇ 배심원으로 참여할 수 있는 자는 만 19세 이상의 국민으로 일정한 직업과 전과가 있는 자는 대상에서 제외된다. ㅇ 배심원은 법에 대한 전문적 지식이 있어야 한다. ㅇ 배심원의 평결은 권고적 효력만을 가지므로, 재판부가 반드시 따를 필요는 없다. ㅇ 국민 참여 재판은 변호인이 반드시 있어야 한다.

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개

[출제 영역] 국민 참여 재판
정답 ②
[풀이]
② 옳은 것은 2개이다.

ㅇ 국민참여 재판은 1심부터 3심에 이르기까지 모두 적용된다. ⇒ 1심에만 적용된다. ㅇ 모든 사건에 적용되는 것은 아니고, 민·형사 사건 중 중한 사건에 한하여 적용된다. ⇒ 민사에는 적용되지 않는다. ㅇ 배심원으로 참여할 수 있는 자는 만 19세 이상의 국민으로 일정한 직업과 전과가 있는 자는 대상에서 제외된다. ⇒ 만 20세 이상인 자 중에서 선발된다. ㅇ 배심원은 법에 대한 전문적 지식이 있어야 한다. ⇒ 법에 대한 전문적 지식이 필요 없다. ㅇ 배심원의 평결은 권고적 효력만을 가지므로, 재판부가 반드시 따를 필요는 없다. ⇒ (O) ㅇ 국민 참여 재판은 변호인이 반드시 있어야 한다. ⇒ (O)

1. 그림은 우리나라 재판 제도 중 하나의 절차이다. 이에 대 한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 배심원 선정
↓
(나) 공판
↓
(다) 평의 및 평결
↓
(라) 판결 선고

<보기>

ㄱ. (가)의 배심원에는 경찰관과는 달리 국회의원은 선정될 수 없다.
ㄴ. (나)는 지방 법원 본원 합의부에서 이루어진다.
ㄷ. (다)의 평결은 피고인의 유무죄에 관한 것 뿐만 아니라 양형에 대해서도 가능하다.
ㄹ. (가)부터 (라)까지의 절차는 피고인이 희망하지 않더라도 진행될 수 있는 것이 원칙이다.

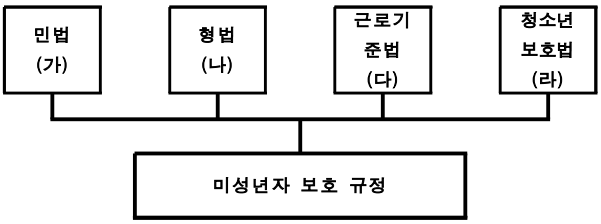
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 국민 참여 재판
정답 ③
[풀이]
ㄴ. 국민 참여 재판은 형사 사건 중 중한 사건을 대상으로 하므로 지방 법원 본원 합의부에서 이루어진다.
ㄷ. 평결은 피고인의 유무죄에 관한 것 뿐만 아니라 양형에 대해서도 가능하다. 다만, 재판부를 구속하지는 않는다.
[오답 피하기]
ㄱ. 경찰관과 국회의원은 모두 배심원이 될 수 없는 직업에 해당한다.
ㄹ. 국민 참여 재판은 피고인의 신청에 의해서 개시되므로 피고인이 원하지 않으면 국민 참여 재판을 할 수 없다.

3. 청소년의 권리 보호

소년범의 형사 절차/미성년자 보호

[대표 문제] 다음 그림에서 해당 법률의 미성년자 보호를 위한 사례로 적절하지 않은 것은? [2014 국가직 변형]



① (가) – 만 15세의 중학생이 부모의 동의를 얻지 않고 노트북을 구매한 경우 노트북을 사용하여 고장이 난 경우라면 그 계약을 취소할 수 없다.
② (나) – 만 17세의 고등학생이 끔직한 범죄를 저질렀다고 하더라도 사형이나 무기징역을 선고할 수 없다.
③ (다) – 만 16세의 미성년자도 최저임금법의 적용을 받는다.
④ (라) – 검정고시로 합격한 만 16세의 대학생은 술과 담배를 구매할 수 없다.

[출제 영역] 영장 실질 심사와 구속 적부 심사 제도
정답 ①
[풀이]
– 연령대별 법적인 지위 (모두 '만'; 연령을 의미)

10세 미만	형벌, 보안처분 모두 불가
10세 이상 ~14세 미만	형벌은 불가, 보안처분은 가능
14세 이상	형사상 책임능력 인정→형벌, 보안처분 모두 가능
15세 이상	법정 대리인의 동의를 얻어 취업 가능
16세 이상	원동기 장치 자전거 운전면허 취득 가능
17세 이상	주민등록증 발급, 단독으로 유언 가능
18세 이상	부모의 동의를 얻어 혼인 가능, 자동차 운전 면허 취득 가능

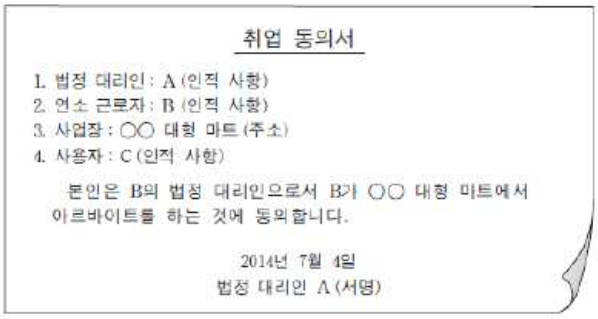
① 미성년자가 부모의 동의를 받지 않고 법률행위를 한 경우 미성년자는 그 계약을 취소할 수 있다. 이 때 현존이익만 반환하면 되므로 비록 노트북이 고장났다고 하더라도 고장난 노트북을 그대로 돌려주면서 취소를 하면 된다.

【오답 피하기】
② 소년범에 대한 특례 규정이 적용된다.

> 제59조(사형 및 무기형의 완화) 죄를 범할 당시 18세 미만인 소년에 대하여 사형 또는 무기형(無期刑)으로 처할 경우에는 15년의 유기징역으로 한다.

③ 미성년자의 경우에도 최저임금법에서 정한 최저임금의 적용을 받는다. 만약에 청소년을 고용하면서 최저임금을 지키지 않으면 근로감독관으로부터 즉시 시정조치를 받게 되고 시행조치를 내렸음에도 불구하고 시정조치를 이행하지 않았다면 3년 이하의 징역, 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.
④ 청소년 보호법에서는 만 19세가 되는 1월1일부터 술과 담배를 구매할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 대학생이라고 하더라도 만 19세가 되는 해의 1월 1일 이후에나 술과 담배를 구매할 수 있다.

[대표 문제] 다음 자료에 대한 옳은 설명 및 추론을 <보기>에서 고른 것은? [2015 수능]



취업 동의서

1. 법정 대리인 : A (인적 사항)
2. 연소 근로자 : B (인적 사항)
3. 사업장 : ○○ 대형 마트 (주소)
4. 사용자 : C (인적 사항)

본인은 B의 법정 대리인으로서 B가 ○○ 대형 마트에서 아르바이트를 하는 것에 동의합니다.

2014년 7월 4일
법정 대리인 A (서명)

<보 기>

ㄱ. B는 원칙적으로 15세 이상인 자일 것이다.
ㄴ. A는 B의 보호를 위하여 B의 근로 계약을 대리하여 체결할 수 있다.
ㄷ. B와 C가 근로 계약을 체결하면 B는 최저 임금법에 따라 최저 임금을 보장받는다.
ㄹ. B가 C와 근로 계약을 체결하고 근로를 제공한 후 임금을 청구하기 위해서는 취업 동의와는 별도로 A의 동의를 얻어야 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 청소년의 근로 보호
정답 ②
[풀이]
ㄱ. 근로기준법은 연소 근로자(15세 이상 18세 미만)에게 취업동의서를 요구하고 있다. 따라서 B는 원칙적으로 15세 이상인 자일 것이다.
ㄷ. B와 C가 근로 계약을 체결하면, B는 최저 임금법에 따라 최저 임금을 보장받으므로 옳은 진술이다.
[오답 피하기]
ㄴ. "근로기준법 제67조(근로계약) ① 친권자나 후견인은 미성년자의 근로계약을 대리할 수 없다." .
ㄹ. "근로기준법 제68조(임금의 청구) 미성년자는 독자적으로 임금을 청구할 수 있다.

1. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2014. 3월 학평)

검사 갑은 절도 혐의로 검찰청에 송치된 을의 품행, 경력, 생활환경 등을 조사해 줄 것을 해당 검찰청 소재지를 담당하는 보호관찰소장에게 의뢰하였다. 조사 결과를 받은 검사 갑은 을을 가정 법원 소년부에 송치하였다.

<보 기>

ㄱ. 갑은 결정 전 조사 제도를 활용하였다.
ㄴ. 을은 선도 조건부 기소 유예 처분을 받았다.
ㄷ. 을에게 소년원 송치 처분이 내려질 수 있다.
ㄹ. 갑은 을에게 형벌이 부과되어야 한다고 보았다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 소년범의 형사 절차
정답 ②
[풀이]
ㄱ. 검사가 소년부 송치, 기소 유예, 공소 제기 등을 결정하기에 앞서 피의자의 품행, 경력, 생활환경 등을 보호관찰소장에게 조사하게 하는 제도를 결정 전 조사 제도라고 한다.
ㄷ. 가정 법원 소년부는 을에게 소년원 송치 처분과 같은 보호 처분을 내릴 수 있다.
[오답 피하기]
ㄴ.선도 조건부 기소 유예란 사건의 죄질 및 범법·의도 등을 살펴 재범 가능성이 희박하다고 여겨지는 19세 미만의 청소년 범죄자에 대해서 검사가 공소를 제기하지 않고 지역의 범죄 예방 위원들에게 선도를 위촉하는 제도인데, 을을 가정 법원 소년부에 송치하였다.
ㄹ. 검사 갑은 을에게 형벌이 아닌 보호처분이 부과되어야 한다고 보았기 때문에 가정 법원 소년부에 송치하였다.

2. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2014. 4월 학평)

평소 학칙을 자주 위반하여 학교에서 징계를 받았던 갑(만 18세)은 가정에서도 부모의 무관심으로 방치되고 있었다. 어느 날 갑은 학교 근처 놀이터에서 을을 폭행하고 금품을 갈취하다 순찰 중인 경찰관 병에 의해 현행범으로 체포되었다. 체포 과정에서 갑은 극렬하게 저항하였고, 이 과정에서 병은 갑에게 경미한 상처를 입혔다.

<보 기>

ㄱ. 갑에게 형사 처벌이 내려진다면 학교장은 징계를 내릴 수 없다.
ㄴ. 갑의 부모는 갑의 행위에 대하여 책임무능력자의 감독자 책임을 진다.
ㄷ. 가정법원 소년부에 사건이 송치된다면 갑은 보호 처분을 받을 수 있다.
ㄹ. 병의 행위는 범죄의 구성 요건에는 해당하지만 전체 법질서에 위배되지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 소년범의 형사 절차
정답 ④
[풀이]
ㄷ. 갑은 만 18세로서 만 19세 미만이 적용받을 수 있는 소년법 적용의 대상이 되기 때문에 보호 처분을 받을 수 있다.
ㄹ. 병은 현행범을 체포한 것으로 법령에 의한 정당행위로서 위법성 조각사유에 해당한다.
[오답 피하기]
ㄱ. 형사 처벌과 별도로 학교장은 징계를 내릴 수 있다.
ㄴ. 갑은 책임무능력자가 아니기 때문에 갑의 부모는 책임무능력자의 감독자 책임을 지지 않는다.

3. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳지 않은 것은? (2014 6월 모의평가)

○○고등학교 2학년에 재학 중인 갑(만 17세)은 같은 학교 1학년 학생인 을(만 16세)을 폭행하였다. 이로 인하여 을은 한달 간의 통원 치료를 받았다. 경찰 조사 결과 갑은 '을이 나이가 어린데도 꼬박꼬박 반말을 하였다.'는 이유로 을을 폭행한 것으로 밝혀졌다.

① 갑은 형법에 따라 처벌될 수 있고, 가정 법원 소년부에서 재판을 받을 수도 있다.
② 판사는 교육상 필요하면 갑에 대한 기소를 유예할 수 있다.
③ 을은 갑에게 불법 행위로 인한 손해 배상을 청구할 수 있다.
④ 학교의 장은 갑이 을에 대해 접촉, 협박 및 보복 행위를 하지 못하도록 조치를 취할 수 있다.

[출제 영역] 소년범의 형사 절차
정답 ②
[풀이]
② 기소 유예는 검사의 결정에 의해 이루어지는 것이다. 기소 유예란 범죄가 성립함에도 검사가 공소 제기를 유예하는 것이다.
[오답 피하기]
① 갑은 만 18세로서 범죄 소년에 해당되어 형법에 따라 처벌될 수 있고, 가정 법원 소년부에서 재판을 받을 수도 있다.
③ 갑은 책임 능력이 있으므로 을은 갑에게 불법 행위로 인한 손해 배상을 청구할 수 있다.
④ 학교의 장은 갑이 을에 대해 접촉, 협박 및 보복 행위를 하지 못하도록 조치를 취할 수 있다.

4. 다음의 법률 상담에 대한 옳은 답변을 <보기>에서 고른 것은? (2014. 7월 학평 변형)

◆상담

제목	연장 근로 및 체불 임금 관					
상담번호	10000647156	신청일	2014-06-1	학생자	민원인	조회	30

저는 만 18세로 생활비를 벌기 위해 학교를 휴학하고 아르바이트를 하고 있습니다. 그런데 사장님이 1주일에 12시간이나 연장 근로를 하라고 합니다. 하지만 정말 힘든 건 임금이 3개월이나 체불된 것입니다. 일도 힘들고 임금도 제때 받지 못해 너무 힘듭니다. 저는 어떻게 해야 할까요?

◆답변

제목	연장 근로 및 체불 임금 관					
상담번호	10000647156	파 일		답변일자	2014-06-1	답변인	법률구조

<보 기>

ㄱ. 미성년자이기 때문에 법정 대리인의 동의를 받아야 임금 청구가 가능합니다.
ㄴ. 연소 근로자에 해당하기 때문에 연장 근로 시간은 1주일에 5시간을 초과할 수 없습니다.
ㄷ. 체불 임금을 받기 위해서는 고용 노동부에 진정서를 제출하여 사용자를 고소할 수 있습니다.
ㄹ. 고용 노동부의 지급 명령에도 임금을 지급하지 않으면 형사 절차와 별도로 민사 소송을 제기할 수 있습니다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 청소년의 근로 보호

정답 ④

[풀이]

ㄷ. 체불 임금을 받기 위해서는 고용 노동부에 진정서를 제출하여 사용자를 고소하여 조사를 받게할 수 있다.
ㄹ. 고용 노동부의 지급 명령에도 임금을 지급하지 않으면 형사 절차와 별도로 민사 소송을 제기할 수 있다.

[오답 피하기]

ㄱ.미성년자의 임금 청구는 법정 대리인의 동의 없이 단독으로 할 수 있다.
ㄴ.연소 근로자는 만 18세 미만이다.

5. 다음 사례에 대한 옳은 법적 분석을 <보기>에서 고른 것은? (2015. 3월 학평)

◦ 12세의 초등학생인 갑은 친구를 때려 상해를 입혔다.
◦ 15세의 중학생인 을은 타인의 오토바이를 훔쳐 타고 다녔다 .
◦ 18세의 고등학생인 병은 상습적으로 금품 갈취 및 폭행을 일삼았다.

<보기>

ㄱ. 갑에 대해 검사는 선도 조건부 기소 유예를 할 수 없다.
ㄴ. 을에 대해 판사는 보호 처분을 내릴 수 있다.
ㄷ. 을에 대해 학교의 장은 퇴학 처분을 내릴 수 있다.
ㄹ. 을과 병에 대한 형사 재판은 가정 법원 소년부에서 담당한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 소년범의 보호와 형사 절차

정답 ①

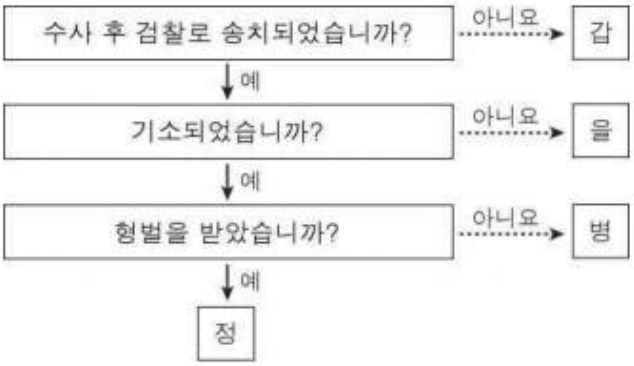
[풀이]

ㄱ. 12세의 초등학생은 형사 미성년자이므로 범죄가 성립하지 않으므로 선도 조건부 기소 유예의 대상이 아니다. 선도 조건부 기소 유예는 범죄 성립을 전제로 하기 때문이다.
ㄴ. 을은 만 15세의 범죄 소년으로 형벌과 보호 처분이 모두 가능하다. 따라서 판사는 보호 처분을 내릴 수 있다.

[오답 피하기]

ㄷ. 의무 교육 대상인 중학생에 대해서는 학교장이 퇴학 처분을 내릴 수 없다.
ㄹ. 을과 병에 대한 형사 재판은 가정 법원이 아니라 일반 법원의 형사 재판부에서 담당한다.

6. 갑 ~ 정에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 갑 ~ 정 모두 소년법상 소년이며, 이 중 갑, 을, 병은 보호 처분을 받았다.) (2016. 10월 학평)



① 갑의 연령은 10세 미만이다.
② 을은 검사에 의해 가정 법원(지방 법원) 소년부로 송치되었다.
③ 병은 형사 재판에서 보호 처분을 받았다.
④ 을, 병, 정의 처리 절차가 각각 다른 것은 연령 때문이다

[출제 영역] 소년범의 보호와 형사 절차
정답 ②
[풀이]
10세 이상 19세 미만의 소년은 소년법상 보호 처분의 대상이 된다.
② 을은 검찰 수사 후 기소되지 않고 보호 처분을 받았으므로 검사에 의해 가정 법원(지방 법원) 소년부로 송치된 것이다.
[오답 피하기]
① 갑은 검찰로 송치되지 않고 보호 처분을 받았으므로 10세 이상 14세 미만인 자이다.
③ 병은 보호처분을 받았으므로 가정 법원 소년부에서 보호 처분을 받았다.
④ 을, 병, 정은 모두 소년범이 적용되는데, 정은 형벌을 받았고, 을과 병이 보호처분을 받은 것은 범죄의 경중이나 그 밖의 사정을 고려한 결과이다.

7. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2019. 9월 모평)

갑(14세)은 얼마 전 길에서 주운 신분증을 이용해 편의점에서 술과 담배를 구입하려다 편의점 주인에게 발각되었다. 갑은 술과 담배를 가지고 황급히 도주하였지만 편의점 주인에게 붙잡혀 실랑이를 벌였고, 급기야 편의점 주인을 폭행하였다.

① 갑의 범죄 행위는 소년부 보호 사건의 처리 대상에 포함되지 않아 일반 형사 사건과 동일하게 처리된다.
② 갑은 책임 조각 사유가 존재하므로 불기소 처분을 받는다.
③ 갑은 수사 종결 후 가정 법원 소년부로 송치되어 보호 처분의 결정을 받게 되면 항고할 수 있다.
④ 갑에 대한 공판 절차가 개시되면 을도 재판의 당사자가 된다.

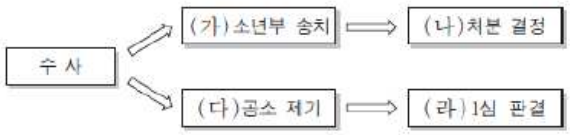
[출제 영역] 소년범의 형사 절차
정답 ③
[풀이]
③ 보호 처분 결정에 대해 항고할 수 있다.
[오답풀이]
① 갑은 만 14세로 소년범이므로 보호 사건으로 처리될 수 있다.
② 갑은 갑은 만 14세로 형사 미성년자가 아니다. 형사 미성년자는 만 14세 미만이다.
④ 범죄 피해자인 을은 재판의 당사자가 될 수 없다. 형사 재판의 당사자는 원고인 검사와 범죄를 저지른 갑이다.

8. (가)에 해당하는 사례로 옳은 것은? (2019. 수능)

① 을과 불공정한 금전 차용 계약을 법정 대리인의 동의를 받아 체결한 경우
② 용돈의 범위 내에서 법정 대리인의 동의를 받지 않고 을로부터 게임기를 구입한 경우
③ 성년자인 것처럼 신분증을 위조하여 을로부터 오토바이를 구입한 경우
④ 1주일 동안 을의 강아지를 돌보는 조건으로 법정 대리인의 동의 없이 을로부터 장학금을 받는 계약을 체결한 경우

[출제 영역] 미성년자와의 계약
정답 ④
[풀이]
(가)는 제한 능력자의 상태에서 체결한 계약에 해당한다.
④ 권리만을 얻는 행위는 미성년자의 경우 법정 대리인의 동의가 필요 없지만 이 경우 조건이 있기 때문에 권리만을 얻는 행위에 해당하지 않는다. 따라서 법정 대리인의 동의가 있어야 유효한 법률 행위가 되며 이러한 경우 그 행위에 대해 취소할 수 있다.
[오답 피하기]
① 불공정한 계약은 무효이다.
② 용돈의 범위 내에서의 법률 행위는 미성년자 단독으로 할 수 있다.
③ 취소권의 배제가 적용되어 취소할 수 없다.

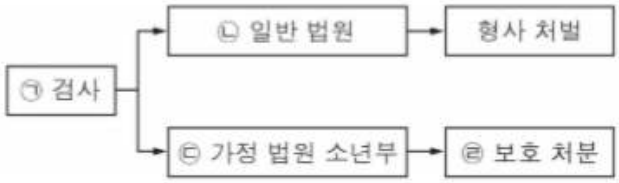
9. 그림은 형사 피의자 갑(17세)에 대한 처리 절차를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (2015 수능)



① (가)에서 갑은 국민 참여 재판을 신청할 수 있다.
② (나)에서 갑이 소년원 송치 처분을 받으면 전과가 기록된다.
③ (다) 이후에도 갑은 진술 거부권, 변호인의 조력을 받을 권리, 구속 적부 심사를 청구할 권리를 가진다.
④ (라)에서 집행 유예를 선고받고 석방되어도 갑은 항소할 수 있다.

[출제 영역] 소년범의 형사 절차
정답 ④
[풀이]
④ 소년범이 일반 법원에서 재판 결과, 집행 유예를 선고받아 석방되더라도 집행 유예는 유죄 판결의 일종이므로 상급 법원에 상소할 수 있다.
[오답 피하기]
① 소년부로 송치되면 보호 사건이 되는데 형사 재판에서만 가능한 국민 참여 재판을 신청할 수 없다.
② 소년부 처분 결과, 소년원 송치 처분과 같은 소년법상의 보호처분은 전과가 기록되지 않는다.
③ 공소 제기 이후에도 형사 피고인에게 진술 거부권, 변호인의 조력을 받을 권리는 인정되나, 구속 적부 심사 청구권은 공소 제기 이후에는 인정되지 않는다.

10. 그림은 소년 범죄 사건 처리 절차의 일부를 나타낸 것이다. ㉠~㉣에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2015. 4월 학평)



<보기>

ㄱ. ㉠은 피의자에 대해 결정 전 조사를 할 수 있다.
ㄴ. ㉡은 만 14세 이상의 소년 범죄 사건에 대한 재판을 담당한다.
ㄷ. ㉢에서는 판사가 선도 조건부 기소 유예를 할 수 있다.
ㄹ. ㉣은 형벌의 한 종류이므로 전과로 기록된다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 소년범의 형사 절차
정답 ①
[풀이]
ㄱ. 소년범인 피의자에 대해 결정 전 조사는 검사가 할 수 있다.
ㄴ. 일반 형사 법원에서 만 14세 이상의 소년 범죄 사건에 대한 재판을 담당한다. 반면 보호처분은 가정 법원 소년부에서 담당한다.
[오답 피하기]
ㄷ. 선도 조건부 기소 유예를 할 수 있는 주체는 검사이다.
ㄹ. 보호 처분은 형벌이 아니므로 전과로 기록되지 않는다.

11. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2016. 6월 모평)

18세의 고등학생 갑은 공원에 갔다가 매점 뒤에 세워 둔 을 소유의 오토바이를 훔쳐서 타고 다니다가 호수에 버렸다. 이에 을은 갑을 절도죄로 고소하였을 뿐만 아니라 오토바이에 대한 민사상 손해도 배상받고 싶어 한다.

① 갑은 전과로 기록되지 않는 보호 처분을 받을 수 있다.
② 갑은 특수 불법 행위로 인한 민사상 손해 배상 책임을 진다.
③ 갑은 청소년 참여 법정에서 선도 조건부 기소 유예를 받을 수 있다.
④ 을은 형사 재판에서 민사상 손해 배상을 신청할 수 없다.

[출제 영역] 소년범의 형사 절차
정답 ①
[풀이]
① 18세의 갑은 소년범으로서 소년법의 적용을 받는다. 갑은 소년범이므로 소년법상 보호 처분을 받을 수 있고, 이 보호 처분은 형벌이 아니므로 전과로 기록되지 않는다.
[오답 피하기]
② 갑은 만 18세로서 민사상 책임 능력이 인정되는 연령이기 때문에 민사상 불법 행위 책임에 대해 본인이 책임을 직접 지는 일반 불법 행위 책임을 진다.
③ 청소년 참여 법정은 가정 법원에 설치되는데, 선도 조건부 기소 유예는 가정법원이 아니라 일반 법원에서 검사가 결정한다.
④ 형사 재판에서도 배상 명령 제도를 활용하면 민사상 손해 배상을 청구할 수 있다.

12. 밑줄 친 부분의 구체적인 내용으로 옳은 것은? (2015. 10월 학평)

> 18세 미만인 연소자는 정신적·육체적으로 성장 단계에 있고, 교육을 받아야 하므로 산업 현장에서 일반 성인과는 다른 특별한 보호를 받아야 합니다. 우리 헌법도 이러한 원칙을 천명하고 있습니다.

① 최저 임금 기준 적용
② 정규 근로 시간 이외의 연장 근로 금지
③ 부당 노동 행위에 따른 피해의 구제
④ 도덕상 유해한 사업장에서의 근로 금지

[출제 영역] 연소자의 근로 보호
정답 ④
[풀이]
④ 연소 근로자는 일반 성인과 달리 도덕상 유해한 사업장에서의 근로가 금지된다.
[오답 피하기]
①, ③ 모든 근로자에게 적용된다.
② 연장 근로가 금지되는 것이 아니라 제한된다.

13. 밑줄 친 ㉠~㉢에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2016. 수능 변형)

> 고등학생 갑(18세)은 멋을 내고 싶은 생각에 백화점 가판대에서 ㉠의류 3벌을 훔쳤다. 담당 검사는 관할 보호 관찰소의 장에게 갑의 품행과 생활 환경에 대한 조사를 요구하였고, ㉡그 결과를 고려하여 갑을 ㉢가정 법원 소년부에 송치하였다.

① 갑은 ㉠ 이전에 성년 의제가 되었더라도 ㉢에 송치될 수 있다.
② ㉠ 이후에 갑이 의류를 돌려 준 경우 위법성 조각 사유가 인정된다.
③ ㉡에 따라 검사는 ㉢에 즉결 심판을 청구할 수 있다.
④ 검사는 갑을 기소 유예함과 동시에 ㉢에 송치할 수 있다.

[출제 영역] 소년범의 보호 및 형사 절차
정답 ①
[풀이]
① 소년법은 19세 미만의 자에 대해 적용되며 민사상 원칙인 성년의제는 사법상의 행위에만 적용되고, 소년법의 적용을 받는다.
[오답 피하기]
② 범죄가 성립하고 난 뒤 돌려준 것은 양형에 참작할 수 있을 뿐이지, 범죄가 성립한 것이고, 위법성 조각사유에 해당하지 않는다.
③ 검사는 일반 형사 법원에 즉결 심판을 청구할 수 있다.
④ 검사는 갑을 기소 유예함과 동시에 가정 법원 소년부에 송치할 수 없다.

14. 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (갑, 을, 병은 모두 만 10세 이상이다.) (2018. 10월 학평)

< 자료 1 >
민법상 미성년자인 갑, 을, 병은 불장난을 하다가 정의 차량을 훼손하였다. 정은 민·형사 절차를 고려하고 있다.
< 자료 2 >
◦ 갑 ~ 병 모두 형벌 법령에 저촉된 행위를 하였다.
◦ 갑, 을은 실제로 불장난을 하였고, 병은 주로 망을 보았다.
◦ 을, 병은 갑과 달리 민법상 책임 능력이 있다.
◦ 병은 갑, 을과 달리 형사 미성년자가 아니다.

① 을과 달리 갑에게는 소년법상 보호 처분을 부과할 수 없다.
② 갑, 을과 달리 병에게는 선도 조건부 기소 유예 처분을 내릴 수 있다.
③ 갑 ~ 병 모두 공동 불법 행위자 책임을 진다.
④ 갑 ~ 병의 부모 모두 특수 불법 행위 책임을 진다.

[출제 영역] 소년범의 보호 및 형사 절차
정답 ②
[풀이]
② 갑과 을은 형사 미성년자이고 병은 형사 미성년자가 아니므로 병에게만 선도 조건부 기소 유예 처분을 내릴 수 있다.
[오답 피하기]
① 갑과 을은 모두 미성년자이므로 소년법상 보호 처분의 대상이 된다.
③ 책임 능력이 없는 갑은 불법 행위 책임을 지지 않는다.
④ 을과 병은 책임 능력이 있기 때문에 을과 병의 부모는 특수 불법 행위 책임을 지지 않고 일반 불법행위 책임이 문제될 수 있다.

15. 다음 미성년자의 계약에 대한 설명 중 옳은 것은?
① 미성년자는 부모의 동의를 얻더라도 부동산 계약을 자신의 명의로 할 수 없다.
② 미성년자와 계약 당시 동의를 얻지 않았음을 거래 상대방이 알았더라도 법정 대리인이 동의를 할 때까지 그 계약을 철회할 수 있다.
③ 법정 대리인의 동의를 얻지 않고 한 미성년자의 계약에 대해서 거래 상대방은 미성년자에게 계약의 취소 여부에 대한 확답을 요구할 수 없다.
④ 법정 대리인의 동의를 얻지 않고 한 미성년자의 계약에 대해서 미성년자의 부모가 계약을 취소하면 거래 상대방은 손해 배상을 청구할 수 있다.

[출제 영역] 미성년자의 법률 행위
정답 ③
[풀이]
③ 계약의 취소 여부에 대한 확답은 법정 대리인에게만 할 수 있고, 미성년자에게는 할 수 없다.
[오답 피하기]
① 미성년자는 부모의 동의를 얻어 계약을 체결할 수 있고, 권리 능력이 있기 때문에 자기 명의로 부동산 계약을 체결할 수 있다.
② 미성년자와 계약 당시 동의를 얻지 않았음을 거래 상대방이 알았더라면 철회권을 행사할 수 없다.
④ 미성년자 측에서 동의를 얻지 않았음을 이유로 미성년자의 계약을 취소하더라도 손해배상 책임을 지지 않는다.

16. 다음 자료의 (가)에 들어갈 수 있는 답변으로 옳은 것은? [2022 9월 모의]

교사 : 다음은 미성년자의 법률 행위와 관련된 사례입니다. 이 사례에서 가정할 수 있는 상황과 그에 따른 법적 판단에 대해 말해 보세요.

> 갑(17세)은 을이 운영하는 전자 대리점에서 고가의 노트북 할인 행사를 보고 법정 대리인 병의 동의 없이 노트북을 구매하는 계약을 을과 체결하면서, 노트북의 수령과 대금 지급은 다음날에 하기로 하였다. 그런데 을은 다음날이 되어서야 갑이 미성년자임을 알게 되었다.

학생 : _____(가)_____

① 갑이 을에게 사기를 당하여 계약을 체결한 경우, 갑은 병의 동의를 얻어야 사기를 이유로 계약을 취소할 수 있습니다.
② 갑이 신분증을 위조하여 을로 하여금 자신을 성년자로 믿게 하고 계약을 체결한 경우, 병은 갑이 미성년자임을 이유로 계약을 취소할 수 있습니다.
③ 갑이 노트북을 정가의 절반 가격으로 구입한 경우, 병은 갑이 미성년자임을 이유로 계약을 취소할 수 없습니다.
④ 병이 을에게 계약을 추인한 후 갑이 을로부터 노트북을 수령 하고도 대금을 지급하지 않는 경우, 갑은 을에게 채무 불이행 책임을 질 수 있습니다

[출제 영역] 미성년자의 법률 행위
정답 ④
[풀이]
④ 병의 추인으로 갑과 을의 계약은 확정적으로 유효하므로 갑과 을에게는 계약에 따른 권리와 의무가 발생한다. 갑은 노트북을 수령하고서도 대금 지급 의무를 이행하지 않았으므로 을에게 채무 불이행 책임을 질 수 있다.
[오답 피하기]
① 미성년자가 계약을 취소할 경우 법정 대리인의 동의를 얻을 필요가 없이 단독으로 할 수 있다.
② 미성년자인 갑이 신분증을 위조하여 을을 속여 계약을 체결한 경우 계약이 확정적으로 유효가 되고 갑은 이 계약을 취소할 수 없다.
③ 미성년자가 법정 대리인의 동의를 얻지 않고 계약을 한 경우 노트북 구입 가격과 관계없이 미성년자 또는 그 법정 대리인은 계약을 취소할 수 있다. 절반 가격으로 구입한 경우 이는 단순히 미성년자에게 유리한 계약으로 권리만을 얻는 행위가 아니기 때문이다.

17. 청소년 근로와 관련한 다음의 내용 중 옳지 않은 것은?
① 청소년은 1일 7시간, 1주일에 35시간 이내로 근로하는 것이 원칙이지만, 합의 시 1일 1시간, 1주일에 5시간 이내로 연장근로를 할 수 있다.
② 사용자는 청소년 근로자에게 직접 임금을 지급해야 한다.
③ 청소년 근로자도 최저임금법의 적용을 받는다.
④ 청소년 근로자는 부모의 동의 없이 직접 근로 계약을 체결하고 임금을 청구할 수 있다.

[출제 영역] 청소년의 근로
정답 ④
[풀이]
④ 청소년 근로자는 부모의 동의를 얻어 근로 계약을 직접 체결할 수 있지만, 임금을 청구할 때에는 부모의 동의가 필요 없다.
[오답 피하기]
①, ②, ③ 모두 옳은 설명이다.

근로자의 권리 보호

[대표 문제] 다음은 부당 노동행위에 대한 구제 절차이다. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉠ 부당 노동 행위	➡	㉡ 지방 노동 위원회	➡	㉢ 중앙 노동 위원회	➡	㉣ 법원

① ㉠에는 문자로 해고를 통지하는 것이 포함된다.
② ㉡에의 구제 신청은 근로자뿐만 아니라 노동조합도 할 수 있다.
③ ㉢에의 재심 판정에 불복할 경우 ㉣에 민사 소송을 제기할 수 있다.
④ ㉣의 행정소송은 3심제가 적용되며, 행정법원 → 지방법원 합의부 → 대법원을 거친다.

[출제 영역] 부당노동 행위에 대한 구제 절차
정답 ②
[풀이]
② 부당노동행위에 대한 구제 신청은 근로자 개인 뿐만 아니라 노동조합도 가능하다. 이는 부당해고와 다른 점이다.
[오답 피하기]
① 문자로 해고를 통지하는 행위는 부당노동행위가 아니라 부당해고에 해당한다.
③ 재심인 중앙노동위원회의 결정에 불복할 경우에는 행정소송에 의해야 한다.
④ 행정소송은 3심제가 적용되므로 행정법원 → 고등법원 → 대법원을 거친다.

1. 밑줄 친 ㉠ ~ ㉣에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2018. 3월 학평)

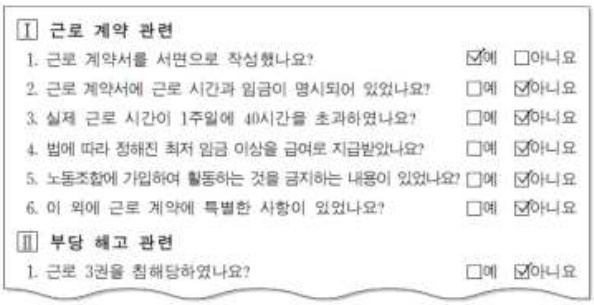
<근로 계약서>
_____(사용자)와/과 _____ (근로자)은/는 다음과 같이 ㉠근로 계약을 체결한다.

1. ㉡근로 시간 :
2. ㉢임금 :
3. 계약 기간 및 근무 장소 :
4. 업무 내용 :
5. 근무일 / 휴일 :
6. 이 계약에 정함이 없는 사항은 ㉣근로 기준법에 의함.

① 사용자는 ㉠을 이행하지 않는 등 정당한 이유가 있으면 근로자를 해고할 수 있다.
② ㉡은 원칙적으로 1주 40시간을 초과할 수 없다.
③ 사용자는 ㉢을 근로자에게 직접 통화(通貨)로 지급해야 한다.
④ ㉣의 기준에 어긋난 계약 내용도 사용자와 근로자가 합의하면 유효하다.

[출제 영역] 근로 계약서와 근로 기준법
정답 ④
[풀이]
④ 사용자와 근로자가 합의하더라도 근로 기준법의 기준에 어긋난 계약의 내용은 그 부분만 무효가 된다.
[오답 피하기]
①, ②, ③ 모두 근로 기준법에 따라 유효하다.

2. 다음 자료는 부당 해고를 당한 갑(19세)이 작성한 체크리스트이다. 이에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 수능)



Ⅰ 근로 계약 관련

1. 근로 계약서를 서면으로 작성했나요?	☑예	□아니요
2. 근로 계약서에 근로 시간과 임금이 명시되어 있었나요?	□예	☑아니요
3. 실제 근로 시간이 1주일에 40시간을 초과하였나요?	□예	☑아니요
4. 법에 따라 정해진 최저 임금 이상을 급여로 지급받았나요?	□예	☑아니요
5. 노동조합에 가입하여 활동하는 것을 금지하는 내용이 있었나요?	□예	☑아니요
6. 이 외에 근로 계약에 특별한 사항이 있었나요?	□예	☑아니요

Ⅱ 부당 해고 관련

1. 근로 3권을 침해당하였나요?	□예	☑아니요

① 갑은 부당 노동 행위를 이유로 하여 노동 위원회에 구제 신청을 할 수 있다.
② 갑이 체결한 근로 계약은 근로 기준법과 노동조합 및 노동관계 조정법에 위반된다.
③ 갑이 체결한 근로 계약에 법이 정한 최저 기준에 미치지 못하는 내용이 포함되어 있으므로 근로 계약 전체가 무효가 된다.
④ 갑은 사용자를 상대로 해고의 효력을 다투는 민사 소송을 제기하지 않아도 노동 위원회에 구제 신청을 할 수 있다.

[출제 영역] 노동법과 근로자 보호
정답 ④
[풀이]
근로 계약과 관련하여 갑은 근로 계약서 상에 근로 시간과 임금이 명시되어 있지 않았고, 법에 따라 정해진 최저 임금 이상을 지급받지 못했다.
④ 갑은 해고 무효 확인 소송을 제기할 수 있고, 노동 위원회에 부당 해고에 대한 구제 신청을 할 수도 있다.
[오답 피하기]
① 부당노동행위는 사용자가 근로자의 노동조합 조직, 가입, 활동 등을 이유로 불이익을 주거나 노동조합의 운영을 방해하고 노동조합과의 단체 교섭을 정당한 이유 없이 거부하는 행위이다. 체크리스트에서 사용자의 부당 노동 행위에 해당하는 내용은 없다.
② 근로 계약서 상에서 근로시간과 임금이 명시되지 않았고, 법정 최저 임금도 받지 못했으므로 근로 기준법에 위반된다. 노동조합 및 노동관계 조정법에 위반되는 사항은 없다.
③ 갑은 법에 따라 정해진 최저 임금을 받지 못했으므로, 법이 정한 최저 기준에 미치지 못하는 임금 부분만 무효가 된다.

3. 밑줄 친 ㉠~㉢에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 2020년 최저 임금은 시간당 8,590원이다.) (2017. 3월 모의 변형)

근로 계약서

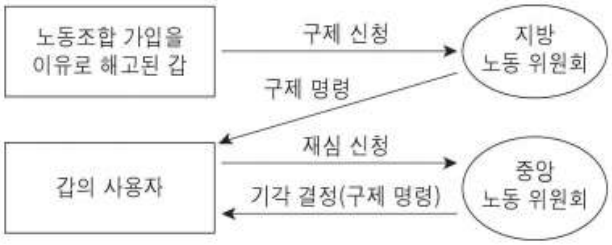
사업주 A와 근로자 B(26세)는 다음과 같이 근로 계약을 체결한다.

1. 계약 기간 : 2020년 1월 9일 ~ 2020년 4월 28일
2. 근무 장소 및 담당 업무 : ○○화장품 공장 / 제품 포장
3. 근무일 및 근로 시간
가. 근무일 / 휴일 : 월요일 ~ 금요일 / 토요일, 일요일
나. 근로 시간 : ㉠08시~19시(휴게 시간: 12시~13시)
4. 임금 및 지급 방법 : ㉡시간당 8,000원 / 계약 기간 만료일에 전액을 B 명의로 된 예금 통장에 입금
5. 기타 : 이 계약에 정함이 없는 사항은 ㉢근로 기준법 및 관계 법령에 의함.

① ㉠은 법정 근로 시간을 준수한 것이다.
② ㉡이 관계 법령에 어긋나므로 A와 B의 근로 계약 전체가 무효이다.
③ ㉡에도 불구하고 B는 A에게 시간당 8,590원의 임금을 요구할 수 있다.
④ ㉢은 근대 민법의 계약 자유의 원칙을 강화한 법이다.

[출제 영역] 근로 계약서와 근로 기준법
정답 ③
[풀이]
③ 당사자가 최저 임금 미만을 합의한 경우 그 부분은 무효가 되고 별도의 합의가 없으면 최저 임금을 따른다.
[오답 피하기]
① 근로 기준법에 따르면, 1일 법정 근로 시간은 8시간이므로 법정 근로 시간을 준수하지 못했다.
② 근로 계약에 위법한 내용이 포함되는 경우 해당 내용만 무효이다.
④ 근로 기준법은 근대 민법의 계약 자유의 원칙을 강화한 것이 아니라 제한 내지 수정한 것이다.

4. 그림은 해고와 관련된 분쟁 사례를 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2017. 3월 학평)



<보기>

ㄱ. 갑에 대한 해고는 부당 노동 행위에 해당한다.
ㄴ. 갑은 행정 기관을 통해 해고에 대한 구제를 받고자 하였다.
ㄷ. 갑의 사용자는 단결권이 아닌 단체 행동권을 침해하였다.
ㄹ. 갑의 사용자는 중앙 노동 위원회의 판정에 불복할 수 없다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 부당노동 행위에 대한 구제 절차
정답 ①
[풀이]
ㄱ. 노동조합 가입을 이유로 한 해고는 근로자의 단결권을 침해한 것으로서 부당 노동 행위에 해당한다.
ㄴ. 노동 위원회를 통한 구제는 법원이 아닌 행정 기관에 의한 구제에 해당한다.
[오답 피하기]
ㄷ. 갑의 사용자는 단결권을 침해하였다.
ㄹ. 갑의 사용자는 중앙 노동 위원회의 판정에 불복할 수 있다. 따라서 갑은 중앙 노동 위원회의 결정에 대하여 행정 소송을 제기할 수 있다.

5. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2017. 4월 학평)

○○회사 노동조합원 갑은 직원들에게 노동조합 홍보물을 배포했다는 이유로 ○○회사로부터 징계를 받았다. 이에 갑은 △△ 지방 노동 위원회에 구제 신청을 하였으나 기각되었고, 중앙 노동 위원회에서도 기각되었다. 이에 불복하여 갑은 중앙 노동 위원회 위원장을 상대로 소송을 제기했고, 법원은 '갑에 대한 ○○ 회사의 징계 처분은 근로 3권을 침해한다.'며 원고 승소 판결을 내렸다.

<보기>

ㄱ. 노동 위원회를 통한 구제 신청은 갑뿐 아니라 노동조합도 가능하다.
ㄴ. 갑이 제기한 소송은 노동 위원회를 통한 구제 절차를 거치지 않고도 제기할 수 있다.
ㄷ. 법원은 ○○회사의 징계 처분이 부당 노동 행위라고 보았다.
ㄹ. 갑이 제기한 소송은 신속한 판결을 위해 단심제로 진행된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 근로자의 권리
정답 ②
[풀이]
ㄱ. 노동조합의 정당한 행위를 방해한 것은 단결권을 침해한 것으로 부당노동행위에 해당하고, 부당노동행위에 대한 구제 신청은 근로자 개인 뿐만 아니라 노동조합도 가능하다.
ㄷ. 법원은 근로 3권을 침해한다고 판결을 내렸으므로 부당 노동 행위로 본 것이다.
[오답 피하기]
ㄴ.갑이 제기한 소송은 노동 위원회를 통한 구제 절차를 거쳐야 제기할 수 있다.
ㄹ. 갑이 제기한 소송은 상소가 가능하다.

6. 다음은 수업 시간에 교사가 판서한 내용이다. ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2017. 7월 학평)

> 1. 근로자의 권리 보호를 위한 법
> (1) (㉠) : 임금, ㉡근로 시간 규정, 부당 해고 구제
> (2) 노동조합 및 노동관계조정법
> : ㉢근로 3권 보장, ㉣부당 노동 행위 구제

① ㉠은 '근로 기준법'이다.
② ㉡은 원칙적으로 1일 8시간, 1주 40시간을 초과할 수 없다.
③ 파업이나 태업과 같은 쟁의 행위는 ㉢ 중에서 단체 행동권의 행사에 해당한다.
④ ㉣을 위해서는 중앙 노동 위원회의 재심을 거쳐 민사 소송을 제기해야 한다.

[출제 영역] 부당노동 행위에 대한 구제 절차
정답 ④
[풀이]
④ 부당 노동 행위에 대해 피해 근로자 또는 노동조합은 노동 위원회에 구제를 신청할 수 있다. 중앙 노동 위원회의 재심 결정에 불복할 경우, 민사 소송이 아닌 행정 소송을 제기할 수 있다.
[오답 피하기]
①, ②, ③ 모두 옳은 내용이다.

7. 다음 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [2018 수능]

> **근로 계약서**
>
> 갑(사업자)과 을(근로자, 20세 남자)은 다음과 같이 근로 계약을 체결한다.
>
> 1. 계약 기간: 2017년 8월 30일부터 2017년 9월 24일까지
> 2. 근로 시간: 9시 ~ 18시(휴게 시간: 12시 ~ 13시)
> 3. 근무일: 매주 수요일부터 일요일까지(유급 휴일: 매주 월요일)
> 4. 임 금: 시간당 8,000원(연장 근로 시 임금의 50%를 연장 근로 수당으로 지급)
> 5. 업무 내용: ○○백화점의 주차 안내
>
> * 근로 기준법상 연장 근로 시간은 1주간 12시간 이내이며, 이에 대한 예외 규정은 고려하지 않음.

① 을이 근무일에 하루 9시간 일했다면 하루 임금으로 72,000원을 받아야 한다.
② 근로 계약서의 근로 시간이 1일 8시간을 초과하였기에 해당 부분은 효력이 없다.
③ 갑이 을에게 매 근무일 21시까지 근로를 시키는 것은 서로 합의가 있어도 위법하다.
④ 을이 체결한 근로 계약서의 근로 기준법 준수 여부에 대해 근로 감독관은 감독 권한이 없다.

[출제 영역] 근로 계약서 분석
정답 ③
[풀이]
③ 갑은 하루 3시간씩 5일간 총 15시간을 연장 근로하였으므로 근로기준법에서 정한 1주 12시간 이내라는 조건을 위반하였다.
[오답 피하기]
① 하루 8시간 근무를 하면 64,000원, 1시간 연장 근무를 하면 12,000원을 받기 때문에 총 76,000원을 받아야 한다.
② 휴게 시간은 근로 시간에 포함되지 않는다.
④ 근로 감독관은 근로 기준법 및 기타 노동관계법령의 시행을 감독하는 국가공무원이다.

8. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2016. 수능)

○ 대학생 갑(21세)은 방학 동안 커피 전문점에서 법정 최저 임금을 받기로 하고 3개월간 아르바이트를 했다. 사용자가 첫 달 월급은 주었는데 나머지 월급을 차일피일 미루면서 현재까지 주지 않고 있다. ○ 근로자 을(21세)은 근로 조건의 개선을 위해 동료들과 함께 노동조합을 결성하고 단체 교섭을 요구했으나 사용자가 이에 응하지 않아 적법하게 파업을 이끌었다. 이에 사용자는 을이 파업을 주도했다는 이유로 을을 해고했다.

<보기>

ㄱ. 갑은 미지급된 임금을 받기 위해 법원에 소액 사건 심판을 제기할 수 있다.
ㄴ. 갑은 사용자의 부당 노동 행위를 이유로 노동 위원회에 구제 신청을 할 수 없다.
ㄷ. 사용자는 을의 해고에 대한 노동 위원회의 구제 명령에 이의가 있어도 소송을 제기할 수 없다.
ㄹ. 을은 노동 위원회에 구제 신청하는 것과 별도로 행정 법원에 해고 무효 확인 소송을 제기할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 근로 기준법 위반과 부당노동 행위에 대한 구제 절차

정답 ①

[풀이]

ㄱ. 미지급된 임금이 3천만 원 이하인 경우에는 소액 사건 심판을 제기 할 수 있다.
ㄴ. 노동3권을 침해하는 행위는 부당노동행위에 해당한다. 그러나 갑의 경우는 임금 체불에 해당한다.

[오답 피하기]

ㄷ. 사용자 측에서도 노동위원회의 구제 명령에 이의가 있으면 소송을 제기할 수 있다.
ㄹ. 을은 노동 위원회에 구제 신청하는 것과 별도로 민사 법원에 해고 무효 확인 소송을 제기할 수 있다.

9. 다음은 근로자 보호를 위한 내용들이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 해고의 사유와 그 시기는 서면으로 통지해야 한다.
② 부당해고에 대해서 근로자는 국가 인권 위원회와 공정 거래 위원회에 구제 신청을 할 수 있다.
③ 노동조합에 가입하지 않을 것을 조건으로 고용하는 것은 부당노동 행위에 해당한다.
④ 중앙노동위원회의 결정을 거친 후 행정 소송을 제기하는 경우 3심제가 적용된다.

[출제 영역] 근로자 보호

정답 ②

[풀이]

② 부당 해고에 대한 구제는 노동 위원회에 구제 신청을 하거나 법원에 해고 무효 소송을 제기할 수도 있다.

[오답 피하기]

① 해고는 법률에 정해진 절차에 따라 행해져야 하며, 사유와 시기를 서면으로 통지해야 한다. 구두 통보에 의한 해고는 불법이다.
③ 부당 노동 행위는 사업주가 노동조합 활동을 방해하기 위하여 부당한 방법으로 행사되는 활동으로서 근로자의 정당한 근로3권 행사를 제약하는 것은 부당 노동 행위가 된다.
④ 중앙노동위원회의 결정을 거친 후 행정 소송을 제기하는 경우에도 3심제가 적용된다.

10. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 갑이 노동조합에 가입했다는 이유로 회사는 갑을 근무 기피 지역으로 발령한 경우 갑의 회사는 단체 행동권을 침해하는 부당 노동 행위를 하였다.

② 부당해고를 이유로 지방 노동 위원회에 구제 신청을 하려면 노동조합이 아닌 근로자가 직접 해야 한다.

③ 부당해고에 대하여 해고 무효 확인 소송을 제기하려면 우선 지방 노동 위원회에 구제 신청을 해야 한다.

④ 사내 부부 직원이라는 이유만으로 회사로부터 해고를 당하였다면 부당 노동 행위에 해당한다.

[출제 영역] 근로자 보호

정답 ②

[풀이]

② 부당 노동 행위와 달리 부당 해고를 이유로 지방 노동 위원회에 구제 신청을 하려면 노동조합이 아닌 근로자가 직접 해야 한다.

[오답 피하기]

① 갑의 회사는 단결권을 침해하는 부당 노동 행위를 하였다.

③ 부당해고에 대하여 노동 위원회의 구제 절차를 거칠 필요 없이 해고 무효 확인 소송을 제기할 수 있다.

④ 근로 3권을 침해한 부당 노동 행위가 아니라, 정당한 사유가 없는 해고에 해당하는 부당 해고에 해당한다.

사회법

[대표 문제]. (가)에 포함되는 법률만을 <보기>에서 고르면? [2019 지방직 변형]

> (가) 는(은) 근대 자본주의 국가에서 나타나는 모순과 부조리를 해결하기 위해 등장한 법으로, 국민의 사적 영역에 국가가 개입하여 공법적 규제를 가할 수 있도록 제정된 법이다.

<보 기>

ㄱ. 형법
ㄴ. 최저임금법
ㄷ. 국민기초생활보장법
ㄹ. 상법
ㅁ. 민사소송법
ㅂ. 근로기준법

① ㄱ, ㄷ, ㄹ
② ㄱ, ㄹ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ, ㅂ
④ ㄴ, ㅁ, ㅂ

[출제 영역] 사회법
정답 ③
[풀이]
(가)는 사회법이 들어간다. 사회법은 사법(私法)의 영역인 개인 간의 관계에 국가가 개입하는 법으로 자유방임적 자본주의 체제하에서 경제가 성장함에 따라 빈부 격차, 노동자와 사용자 간의 대립, 환경오염, 계약 자유의 원칙의 악용 등의 사회 문제가 대두되고, 국가가 적극적으로 개입해야 한다는 요구가 커지면서 등장하게 되었다. 사회법은 공법과 사법의 중간적인 성격의 법이다.
③ 최저임금법, 국민기초생활보장법, 근로기준법은 사회법에 해당한다.

▶ 사회법
① **의미** : 사법(私法)의 영역인 개인 간의 관계에 국가가 개입하는 법
② **등장 배경** : 자유방임적 자본주의 체제하에서 경제가 성장함에 따라 빈부 격차, 노동자와 사용자 간의 대립, 환경오염, 계약 자유의 원칙의 악용 등의 사회 문제가 대두되고, 국가가 적극적으로 개입해야 한다는 요구가 커지면서 사회법이 등장함.
③ **목적** : 근로자, 장애인, 저소득층 등 사회적•경제적 약자의 권리를 보호하고 모든 국민의 최소한의 인간다운 생활을 보장하는 것
④ **특징**
㉠ 공법과 사법의 중간적인 성격
㉡ 오늘날과 같은 복지국가에서 사회법의 중요성은 더욱 강조됨.
⑤ **종류**
㉠ 노동법(근로기준법, 노동조합 및 노동관계조정법, 남녀고용평등법, 최저임금법 등)
㉡ 경제법(독점 규제 및 공정거래에 관한 법률, 소비자 기본법 등),
㉢ 사회 보장법(국민기초 생활 보장법, 국민 연금법, 국민건강 보험법, 장애인 복지법, 고용 보험법, 노인 복지법 등)

【오답 피하기】
ㄱ. 형법은 공법에 해당한다.
ㄹ. 상법은 사법에 해당한다.
ㅁ. 민사소송법은 공법에 해당한다.

1. (가)에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2018. 6월 모평)

> 법은 전통적으로 공법(公法)과 사법(私法)으로 분류되어 왔다. 공법은 국가 권력이 지배하는 정치적 생활 관계를 규율하는 반면, 사법은 사적 자치의 원칙에 근거하여 개인 간의 생활 관계를 규율한다. 하지만 자본주의 발전 과정에서 발생하는 사회 문제를 해결하기 위해 새로운 제 3의 법 영역으로 ((가))이/가 등장하였다.

<보기>

ㄱ. 대표적으로 노동법, 경제법, 사회보장법이 있다.
ㄴ. 실질적 평등보다는 형식적 평등을 추구하는 법이다.
ㄷ. 사법(私法)의 영역에 공법적 규제를 가하는 것을 내용으로 한다.
ㄹ. 국가 권력으로부터 사회·경제적 약자를 보호하기 위해 등장하였다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 사회법
정답 ②
[풀이]
(가)는 사회법이다.
ㄱ, ㄷ. 사회법은 사법의 영역에 국가가 개입하여 공법적 규제를 가하는 것을 내용으로 한다. 사회법에는 대표적으로 노동법, 경제법, 사회 보장법이 있다.
[오답 피하기]
ㄴ, ㄹ. 사회법은 사적 영역에서의 사회적 강자로부터 사회·경제적 약자를 보호하기 위해 등장하였으며, 형식적 평등이 아닌 실질적 평등의 실현을 주요 목적으로 한다.

2. 그림에서 밑줄 친 법의 공통된 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?(2016. 3월 학평)

> 사회자 : 국회에 바라는 점을 말씀해 주세요.
> 甲 : 근로자를 보호하는 법을 좀 더 강화하면 좋겠어요.
> 乙 : 복지를 증진하는 법을 현실에 맞게 개정해야 해요.
> 丙 : 독과점을 규제하는 법을 강화 하면 좋겠어요.

① 사법과 공법의 중간 영역에 해당한다.
② 계약 자유의 원칙을 실현하고자 한다.
③ 노사 문제의 해결 절차를 규정하고 있다.
④ 국민의 천부인권적 권리를 보장하고자 한다.

[출제 영역] 사회법
정답 ①
[풀이]
① 사회법은 자본주의의 여러 문제들을 해결하기 위해 등장했으며, 사법과 공법의 중간 영역에 해당한다.
[오답 피하기]
② 사회법은 사적인 영역에 국가가 개입을 하므로 계약 자유의 원칙을 제한한다.
③ 노사 문제의 해결 절차를 규정하고 있는 것은 甲에만 해당한다..
④ 사회법에서 보장하고자 하는 국민의 기본권은 천부인권적 권리가 아니라 실정법적 권리이다.